学校代码：10270　　学号：222200980

上海师范大学

硕士学位论文

政策执行中的逾矩行为研究——以L市烟花爆竹燃放政策为例

学　　院：哲学与法政学院

专　　业：公共政策

研究方向：政策执行

研究生姓名：李晨媛

指导教师：张振洋副教授

完成日期：2025年4月

中国知网　https://www.cnki.net

摘要

公共政策执行是实现政策目标的关键环节，对政策目标达成起着决定性作用。然而在政策实际执行过程中，背离政策目标的执行时有发生。为了维护公共安全，减少大气污染，许多地区采取了禁止燃放烟花爆竹的政策。近年来，烟花爆竹禁放令不断放宽，限放重新成为了城市政策制定者选择的主流。适度放宽烟花爆竹燃放限制是一项兼顾传统与现实的政策选择。然而，良好的政策设计带来的是一系列比禁放时期更为严重的违反燃放规定的行为。本研究将烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为作为切入点，辨析公共政策执行中的关键影响因素，探究政策执行内在机理，尝试解释公共政策执行过程中发生了什么样的逾矩行为以及为何发生的问题。

本研究将政策执行中的逾矩行为定义为公共政策执行主体和政策目标群体在公共政策执行过程中突破政策规范设定的边界的行为集合。把政策执行过程中的所有行动者放在同一个动态整体的视角中对影响政策执行的因素进行全面分析。研究搭建了基于结构-场域-行动的政策执行分析框架。分析 L 市烟花爆竹燃放政策执行中的实际行动，深入探索各行动者的行为选择以及行为生成的逻辑。研究发现，政策悬空转译和科层压力下沉为逾矩行为提供了容纳空间，L 市烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为主要表现为基层执行的消极执行和替代执行以及政策目标群体的抵抗执行。当资源能力和制度保障不足以解决因发展差异以及公众诉求引起的政策执行压力问题时，各个行动者会根据所处环境、现有资源、价值认知等情况不同，对政策执行采取自身觉得的最佳策略。行动者在执行实践中主动的调适执行中的冲突，公共政策执行结果是多主体行动中不断冲突和调适的最终状态。

公共政策执行效能的提升需要系统审视实施环节的优化路径。决策者应通过科学设定政策导向与操作框架，为后续传导创造基础条件。制度支撑体系与资源分配机制直接影响政策落地效果，执行主体需结合治理情境灵活运用政策工具，探索差异化的实施模式。执行能力不足时借助激励制度弥补资源缺口。政府应保障利益相关者参与政策执行。涉及公众利益时，充分考虑其多元诉求，让多元主体参与执行活动。公共政策执行问题反映出执行压力、能力、制度保障的失衡，政策主体需从结构、场域、行动等要素着手，解决资源不足、制度限制与执行压力的平衡问题，保障政策目标达成。

关键词：公共政策执行；逾矩行为；结构化理论；场域；烟花爆竹燃放

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Public policy implementation constitutes the pivotal phase in achieving policy objectives, exerting decisive influence on goal attainment. However, pragmatic implementation processes frequently witness deviations from original policy intentions. Numerous jurisdictions have enacted fireworks prohibition policies to safeguard public safety and mitigate atmospheric pollution. Recent years have observed progressive relaxation of fireworks bans, with regulated usage reemerging as the predominant policy orientation among urban policymakers. This calibrated liberalization represents a balanced approach reconciling cultural traditions with contemporary realities. Paradoxically, well-intentioned policy designs have precipitated intensified non-compliant behaviors surpassing pre-liberalization violation patterns. This investigation adopts transgressive behaviors in fireworks policy implementation as its analytical lens to identify critical influencing factors, explicate inherent implementation mechanisms, and address dual research inquiries: typological manifestations of policy transgression and their causal determinants.

Operationalizing "transgressive behaviors" as behavioral repertoires wherein policy implementers and target populations exceed prescribed normative boundaries during implementation processes, this study employs a holistic dynamic perspective to comprehensively analyze implementation actors. We construct an analytical framework integrating structure-field-action dimensions to examine practical operations in L City's fireworks policy implementation, particularly probing behavioral logics and strategic choices across multiple stakeholders.

The findings reveal that policy suspension and reinterpretation coupled with bureaucratic pressure diffusion create accommodating spaces for transgressive behaviors. Within the context of L City's fireworks policy implementation, these acts primarily manifested as passive implementation and alternative implementation by grassroots-level executors, alongside resistant implementation by the policy target groups.When institutional capacity and resource allocations prove inadequate to address implementation pressures arising from developmental disparities and public demands, heterogeneous actors employ contextually optimized strategies contingent upon environmental constraints, resource availability, and value perceptions. The

中国知网 https://www.cnki.net

ultimate policy outcomes emerge as negotiated equilibria from continuous conflict mediation and adaptive adjustments among multiple stakeholders.

Enhancing policy implementation efficacy necessitates systematic optimization of operational pathways. Decision-makers must establish scientifically grounded policy orientations and operational frameworks to facilitate effective vertical transmission. The institutional support matrix and resource allocation mechanisms directly determine policy operationalization outcomes, requiring implementers to flexibly deploy policy instruments aligned with governance contexts while exploring differentiated implementation models. Capacity deficits should be addressed through incentive mechanisms compensating resource gaps. Governments must ensure stakeholder participation in implementation processes, particularly accommodating pluralistic public interests through inclusive engagement mechanisms.

Policy implementation challenges fundamentally reflect tripartite imbalances among implementation pressures, institutional capacities, and resource guarantees. Effective resolution requires policymakers to holistically address structural constraints, field dynamics, and actor interactions, strategically balancing resource allocation, institutional limitations, and implementation pressures to ensure policy goal achievement.

Key Words： Public policy implementation; Transgressive behaviors; Structuration theory; Field theory; Fireworks and Firecrackers Setting off Policy

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....1
第一节 研究背景.....1
第二节 研究意义.....2
一、理论意义.....2
二、现实意义.....3
第三节 国内外研究现状.....3
一、国内研究现状.....3
二、国外研究现状.....6
三、文献述评.....8
第四节 研究思路与研究方法.....10
一、研究思路.....10
二、研究方法.....11
第五节 论文创新点.....12
第二章 相关概念界定及理论基础.....14
第一节 相关概念界定.....14
一、烟花爆竹安全管理.....14
二、公共政策执行.....14
三、公共政策执行中的逾矩行为.....15
第二节 理论基础.....16
一、结构化理论.....16
二、布迪厄场域理论.....17
三、公共政策执行理论模型.....18
第三节 基于结构-场域-行动的政策执行分析框架.....20
一、结构因素.....20
二、场域因素.....20
三、公共政策执行中的行动.....21
四、结构-场域-行动的政策执行分析框架搭建.....21
第三章 案例呈现：L 市烟花爆竹燃放政策执行.....24
第一节 案例选取.....24
第二节 L 市烟花爆竹燃放政策梳理与分析.....25
第三节 L 市烟花爆竹燃放政策执行情况.....28
一、L 市烟花爆竹燃放政策执行成效.....28
二、L 市烟花爆竹燃放政策执行中的存在的问题.....29
第四章 L 市烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为及其成因分析.....31

中国知网 https://www.cnki.net

第一节 L 市烟花爆竹燃放政策执行的行动者.....31
第二节 L 市烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为的具体表现.....32
一、消极执行.....32
二、替代执行.....32
三、抵抗执行.....33
第三节 L 市烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为产生的原因.....34
一、政策模糊传递为逾矩行为提供容纳空间.....34
二、资源压力与激励弱化之下的简单执行.....35
三、目标模糊与价值选择之间的选择执行.....39
四、政策执行压力和执行能力的冲突调适.....41
第四节 政策执行中的调适性逾矩：结构、场域与行动的互动.....43
第五章 结论与讨论.....47
参考文献.....50
附录 访谈提纲.....54

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

第一节 研究背景

政策执行是公共政策生命周期中的关键环节，是将决策转化为具体行动的关键一步。良好的政策执行过程不仅有益于政策目标的实现，对于提升政府形象和公信力、维持社会秩序也有着不可替代的作用。随着政策向基层不断推进，领导干部在落实工作过程中所面临的情形也越来越呈现出多样化与复杂性的特点。为了切实加强基层对政策的执行与落实成效，在政策执行中必须坚决防止出现上级积极推动、基层反应冷淡的“温度差”，另外还需结合各地实际状况，分层次对政策进行细致分解，以达成精准且高效的落实效果。基层政府政策执行的成效，能够为政策的调整和完善提供反馈信息，推动政策体系的不断发展和创新。社会经济的发展使得国家发展战略实现既定目标成为必然要求，公共政策的执行结果是对社会迫切需求的积极回应。打通政策执行过程的每个环节，跨越政策文本到政策目标的距离，是政策执行之中不可绕开的研究重点。

中华文明凝聚了中华民族的劳动和智慧，在不断创新发展中传承至今。燃放鞭炮作为我国传统习俗的重要载体已有两千多年的历史。最初，传说爆竹是用来驱邪逐魅，以求吉利平安。随着时间的推移。爆竹的花样和应用场景也越来越多，燃放烟花爆竹也成为颇具文化特色的娱乐活动。不论是逢年过节还是嫁娶升迁，只要是喜事或者庆典，人们都习惯燃放烟花爆竹以示庆祝，渲染热闹的氛围。

燃放烟花爆竹固然带来了喜庆祥和的气氛。但是随着社会的飞速发展和城市化的不断扩张，燃放烟花爆竹这一活动给人民的生命财产安全带来了更多的威胁。烟花爆竹在生产、运输、销售燃放等各个环节都存在着安全隐患，燃放烟花爆竹带来的安全危害和环境污染也逐渐受到人们的关注。燃放烟花爆竹的管理问题迫在眉睫。1992 年，广州市颁布了《广州市销售燃放烟花爆竹管理规定》，成为我国首个禁放烟花爆竹的城市，也由此拉开了烟花爆竹禁放的序幕。之后北京、上海、武汉等多个城市相继出台了禁止燃放烟花爆竹的地方法规，“禁放令”的热潮席卷全国。

“禁放令”的推行是出于对社会安全和生态环境保护的考量。大气污染治理是生态环境保护的重要一环。2016 年我国公布了新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》，指出地方各级人民政府应当对本行政区域的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。然而由于民俗文化和社会需求等原因，相关政策颁布

中国知网 https://www.cnki.net

后并没有获得较为一致的社会共识，甚至面对不少人的抵触，在实际执行中也面临着一些碰撞和尴尬。政策执行成本的提高也使得一些地方寻找另外的政策出口。燃放烟花爆竹的禁令慢慢松动，出现“禁改限”的调整，即全面禁止燃放烟花爆竹改为允许在限制的时段和地区燃放烟花爆竹。但是，这一调整依然不能解决烟花爆竹燃放带来的安全和污染问题，也无助于执行成本和效率的优化。我国幅员辽阔，各个地方的条件各不相同，千差万别的情况决定了地方政策和具体规定上不能够完全照搬从而千篇一律。我国的《烟花爆竹安全管理条例》明确了县级以上地方人民政府有权依照自身行政区域的具体情形，确定对制或禁止燃放烟花爆竹的时间、地点以及品类。这种赋予地方政府自主裁量权的规定有助于推动各地结合现实状况进行全方位的权衡，灵活且恰当地做出科学合理的规划与安排，在“禁放”和“限放”之间的摇摆中，因地制宜、因地施策，试图在政策法规和传统习俗的寻找平衡点。

随着国家政策的陆续出台，各地方政府也积极调整本地的政策，响应国家生态环境的治理。在此背景下，有关燃放烟花爆竹的政策也开始向全面禁止的方向倾斜。烟花爆竹的“禁放令”争论已久，面对改善城市生态环境的迫切需求和日益更新的社会观念，作为政策制定者和执行者的政府职能部门，运用不同的政策工具实现政策目标成为凸显政府的能力的重要指标。

政策执行在政策过程中占据着极为重要的地位，它在政策文本中设定的目标和实际的成果之间架起了转化的桥梁。只有通过有效的政策执行，政策目标才能真正得以实现，从纸面上的规划转变为现实生活中的具体成效。本文选取 L 市烟花爆竹燃放政策作为案例，研究公共政策在执行过程的变化以及结果。L 市政策的松动带来的不止是欢乐祥和的节日氛围，更多的是无视规定的燃放行为。为何基于保障人们生命财产安全和温馨的节日气氛的政策得到的是一再逾矩的结果？是人们的观念发生了转变，还是政策执行过程打了折扣？影响烟花爆竹燃放政策执行的因素又有哪些？这些因素能否迁移到其他类似政策领域，便于此类政策的制定和调整，从而最大程度上确保的政策切实落地。以上是本文试图解答的问题。逾矩的背后是执行不足的表现，本研究希望通过对烟花爆竹燃放政策执行的现实情况出发进行研究，探寻和解释政策执行中的行为选择和行为逻辑。

第二节 研究意义

一、理论意义

国内外有关基层政府公共政策执行的研究往往集中于具有重大意义的政策以及政策本身之中，当前涉及到政府公共政策执行问题的研究大多从宏观角度出

中国知网 https://www.cnki.net

发围绕政策执行过程中出现的问题反向推导执行中存在的现实不足，针对公共政策执行中的偏问题、表现、影响和对策展开研究。然而这种研究方式对于解决公共政策执行问题存在一定的滞后性。本研究以省域副中心城市 L 市为例，搭建全新的结构-场域-行动分析框架，研究政策执行中政策主体和政策目标群体的双向逾矩行为。其中结构包括规则和资源两个部分。在研究中烟花爆竹燃放的相关政策即是规则，为了实现政策目标而需要配置的工作机制、政策手段以及人力资源等要素属于资源。场域体现了政策执行主体、政策目标群体和社会环境的互动。在结构要素和场域要素的互动和作用下，政策主体和政策目标群体做出了行为选择，导致政策落实不佳。结构-场域-行动的政策执行分析框架能够涵盖烟花爆竹燃放政策参与主体和环境，体现各个要素的互动和作用，对于政策执行具有一定的解释力。能够探明执行背后的实际的运作过程和问题，推动相关政策的有效、科学、合理落实。

二、现实意义

中央政策的落地离不开基层政府政策的有效执行。在百年未有之大变局的影响下，公共政策的执行成效显得尤为重要。本次研究从烟花爆竹燃放政策的实际管控效果出发，自下而上针对政策执行全过程进行分析，探究执行各个环节和主体的实际选择并分析原因，最后提出相应的对策建议。研究有利于提高政府对于烟花爆竹燃放的管理水平，映射城市管理中有关政策的执行现状，建立烟花爆竹燃放政策执行的长效机制，凝聚公共利益和民意基础，为之后城市管理政策的执行落地提供借鉴。研究力争通过分析公共政策执行中政策主体和政策目标群体的逾矩行为，探寻政策过程中不同主体的行为选择，找出削弱政策执行成效的因素，促使公共政策顺利执行，达成既定的政策目标，保证公共利益的实现。

第三节 国内外研究现状

一、国内研究现状

（一）国内关于公共政策执行的研究

公共政策在完成合法化程序并被采纳之后，便正式步入政策执行阶段。这一阶段是将政策愿景转化为实际成果、将政策目标转化为实际效益的唯一的途径。可以说政策执行的成效直接关系到公共政策的最终成败。因此，政策执行无疑是政策生命周期中最为关键的环节之一。

在西方政策科学发展的漫长历程中，政策执行长期以来未能得到政策学者们对其应有的关注。直到 20 世纪 70 年代前后，美国学术界最先对忽视政策执行的

中国知网 https://www.cnki.net

现实进行反思。我国的公共政策执行研究起步相对较晚，学者们主要跟随西方的理论逻辑研究中国的现实问题，并在研究逐渐识别了对中国政策执行的独特性。薛澜和陈玲认为在中国的政策过程中，政策议程的设定与政治环境密切相关；政策目标倾向于追求一种“模糊共识”；政策决策过程往往伴随着各方的“讨价还价”；政策执行呈现出明显的差异性和多样性；政策变动周期具有不稳定性[①]。贺东航和孔繁斌把公共政策的特征总结为层级性和多属性，在中国公共政策执行的实践中，为了达成政策目标，往往需要进一步细化或者再规划政策，多部门合作与配套政策供给也是不可或缺的保障。为有效规避公共政策执行过程中“碎片化”执行困境，中国特色制度所蕴含的高位推动机制可发挥显著效能，结合层级性治理与多属性治理模式，采用一系列手段解决央地和部门之间公共政策的贯彻与落实问题[②]。吴少微和杨忠认为对于公共政策的执行梗阻问题已有较为充分的讨论，识别了上级压力、建立共生关系、降低政策模糊性等可以改善政策执行效果的手段，分析了两种中国情境对政策执行的影响[③]。

关于政策的执行偏差的研究，不同的学者采用了不同的概念来描述政策执行偏差的内涵，比如执行阻滞、执行变形、执行阻力等。研究者采用类似政策中梗阻[④]、基层共谋[⑤]和政策空转[⑥]的定义和概念对公共政策执行进行的研究也屡见不鲜。学者对政策执行的定义各有侧重，但是都强调了政策执行中偏离政策目标的现象。我国公共政策的执行主体通常是行政管理部门及其工作人员，公共政策执行偏差往往会带来政策目标的背离甚至产生不良后果[⑦]。以政策执行主体为研究视角是政策执行偏差研究最多的一个方面，公共政策执行偏差的常常呈现为附加式执行、机械执行、观望式执行、象征式执行等表现形式。在政策执行的偏差矫正方面，优化路径往往围绕着政策执行模型中的政策质量、执行主体、目标群体以及政策环境等要素展开。宁国良对从主观和客观两个方面分析了公共政策执行偏差的表现形式，认为防范和矫正相结合是有效消除公共政策执行偏差方法[⑧]。陈丽君和傅衍采用公共政策执行分析的三种经典路径，总结我国公共政策执行中

① 薛澜,陈玲.中国公共政策过程的研究:西方学者的视角及其启示[J].中国行政管理,2005(07):99-103.
② 贺东航,孔繁斌.公共政策执行的中国经验[J].中国社会科学,2011(05):61-79+220-221.
③ 吴少微,杨忠.中国情境下的政策执行问题研究[J].管理世界,2017(02):85-96.
④ 钱再见,金太军.公共政策执行主体与公共政策执行“中梗阻”现象[J].中国行政管理,2002(02):56-57.
⑤ 周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].开放时代,2009(12):40-55.
⑥ 李瑞昌.中国公共政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012,5(03):59-85+180.
⑦ 夏艳.我国公共政策执行偏差分析及对策研究[D].华东师范大学,2008.
⑧ 宁国良.论公共政策执行偏差及其矫正[J].湖南大学学报(社会科学版),2000(03):95-98.

中国知网 https://www.cnki.net

的逻辑诠释。发现研究成果多着眼于个案，缺少理论对话，指出关键变量的辨认和普遍意义理论的提出是政策执行研究在下一阶段的主要任务[①]。关于政策执行偏差的研究大多只进行了一些原则性的粗线条论述[②]，或是借助实际案例机械分析问题和对策，对公共政策执行偏差理论的系统深入研究和总结还需继续探索。

（二）国内关于烟花爆竹燃放政策的研究

中国关于烟花爆竹燃放政策的讨论一直在进行，主要集中于烟花爆竹禁放政策如何完善和“禁改限”的争论还有实际执行中的困境。早在 2006 年，田青就提出了禁止燃放烟花爆竹的政策需要考虑对传统文化的冲击，呼吁相关部门完善烟花爆竹禁放政策[③]。张帆对我国烟花爆竹燃放政策由禁放转向放开这一发展循环进行剖析，指出其发生转变的根源在于改革开放以来经济的迅猛发展，使得民众的文化自信得以提升，对中华传统文化的认同感也逐渐回归[④]。早期针对烟花爆竹燃放政策的研究，多聚焦于社会法律与传统习俗间的矛盾冲突。在此情形下，地方政府承受着保护传统文化以及推行法律的双重压力。而如何妥善协调这两者关系，需要社会各界的积极参和共同探讨。

除了烟花爆竹燃放政策本身面对的双重压力，烟花爆竹燃放政策的变迁也是研究热点。彭晓分析了南京市烟花爆竹燃放政策进行阶段划分，利用倡议联盟框架识别不同阶段的政策变迁因素，更好地描述分析政策变迁的全过程[⑤]。毕荣从社会问题和目标群体两个维度剖析了北京市烟花爆竹“禁改限”政策中公共政策客体在政策演变中的推动作用[⑥]。黄丹利用多源流理论对“全省禁燃”政策过程进行分析，剖析了政策之窗的开启与三源流的汇聚，总结了其成因并提出避免政策短期波动的核心治理措施[⑦]。

我国的相关研究更多地集中于现行政策的执行难题。陈星涛认为禁放令困境形成的原因有体制内与体制外这两个主要因素。内因是政策操作方面的难度、执法成本和政策监管不到位。外因在于公众的消费缺乏政府引导、传统的非物质文化的影响和有效社会舆论调控的缺乏[⑧]。何恒攀指出，公安机关在烟花爆竹公共安全管理方面遭遇诸多棘手难题。现行法律规定存在不完善之处使得管理依据较

① 陈丽君,傅衍.我国公共政策执行逻辑研究述评[J].北京行政学院学报,2016(05):37-46.
② 夏丹丹.基层政府公共政策执行偏差研究[D].山东财经大学,2023.
③ 田青.非物质文化遗产的胜利——从北京市政府改变"禁放令"谈起[J].中华文化画报,2006(2):8.
④ 张帆.从禁放到限放——12 年轮回[J].花炮科技与市场,2005(01):36.
⑤ 彭晓.南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究[D].南京理工大学,2018.
⑥ 毕荣.公共政策客体在政策变迁中的作用——以北京市烟花爆竹“禁改限”政策为例[J].辽宁行政学院学报,2008,(10):15-16.
⑦ 黄丹.多源流理论视域下的公共政策短期流变研究[D].广西大学,2018.
⑧ 陈星涛.我国“禁放令”的执行困境及对策研究[D].湘潭大学,2014.

中国知网 https://www.cnki.net

为匮乏；管控对象涉及范围极为广泛，致使管理工作难度大增。同时，管理体制不够顺畅和管理职能界限模糊也是现实存在的挑战。为有效化解这些问题，需要从提升法律及相关规定的完备程度与合理水平、推动公安机关相关执法活动走向规范化轨道以及积极构建契合公共安全管理实际需求的体制机制面着手解决[①]。张书增和王新建从权力互动与基层治安秩序的角度出发，认为禁燃禁放政策的变迁历程表明了国家在基层群众的日常生活中正日益从缺场转为在场[②]。治安秩序的形成建立在自上而下的社会控制与自下而上的社会抵抗之间的持续互动与博弈之上。应当促进社会控制与社会抵抗进对话、协商与妥协等良性互动，实现两者之间的平衡，并最终达成统一[③]。

也有一些学者从政策执行的实际存在的利益博弈出发，认为在烟花爆竹燃放政策的变迁中，政府需要协调与社会、市场之间的关系，涉及政府官员、利益集团、公民等各个方面的利益博弈，此使需要改变以往政府一元统治的封闭式管理模式，开启一种多元主体参与的开放式治理模式，尽可能缓解矛盾与冲突，追求效用最大化[④]。

随着经济的发展和社会观念的更新，禁止燃放烟花爆竹的政策与防治大气污染的相关性逐渐提高。许多学者也从禁止燃放烟花爆竹政策的成效入手展开研究。郑亦佳等人对广东省 2019 年春节期间烟花爆竹燃放的管控成效进行了评估，认为禁止烟花爆竹燃放对主要污染物的平均贡献率下降了 10-25 个百分点，管控成效显著。同时分析了部分城市管控政策未充分发挥的原因:禁放区未及时扩大导致近郊非禁放区的烟花爆竹燃放贡献率较大和禁放区分布较为破碎导致城区空气质量受到周边烟花爆竹燃放传输影响。最后建议划定时应注意将禁放区连接成片[⑤]。

二、国外研究现状

（一）国外关于公共政策执行的研究

国外对公共政策执行的热潮以维达夫斯基与普列斯曼对美国联邦政府的创造就业机会的政策项目——“奥克兰计划”执行的跟踪研究而写成的报告《执行：

[①] 何恒攀.公安机关在烟花爆竹燃放中的公共安全管理难题及对策[J].铁道警察学院学报,2018,28(05):10-21.

[②] 张书增,王新建.权力互动与基层治安秩序生成机制研究[J].郑州轻工业大学学报((社会科学版),2022,23(02):48-56.

[③] 张书增.治安秩序的微观生成机理研究[D].中国人民公安大学,2023.

[④] 刘雪丰.公共政策变革之路的几点思考[J].湖南大学学报(社会科学版),2014,28(06):60-64.

[⑤] 郑亦佳,李楠,廖程浩等.2019 年春节期间广东省烟花爆竹燃放管控成效评估研究[J].环境科学与管理,2019,44(11):92-97.

中国知网 https://www.cnki.net

联邦政府的期望在奥克兰落空》为标志[①]。

美国公共政策专家戈金总结了几十年来的公共政策执行研究，并将其划分为三个阶段[②]。自上而下的政策执行分析重视政策执行实务及个案研究。适用于由中央贯彻的管制性政策与再分配政策。自下而上的研究模式在这一阶段被提出，偏好建立政策执行理论分析架构及模式[③]。适用于需要拓展自主权和自由空间的自我管制政策与分配政策。第三代政策执行研究尝试运用政府间政策执行沟通模式，将前两代政策执行研究进行融合，构建一种整合性概念框架把自上而下以及自下而上这两种模式有机结合起来[④]，其主要目的在于界定和解释为何政策执行会随着时空，政策、执行机关的不同而有差异，因而可以预测未来出现的政策执行类型。整合研究认为执行机构之间所形成的网络关系与政策执行力的实际紧密相关。也就是说，政策执行机构彼此间的关联形式以及互动状态，直接反映出政策执行力的强弱程度。

政策执行的研究具有不同的侧重点，形成了不同的研究理论。组织理论重视组织在政策执行中的特点和作用，认为组织是政策执行的关键。组织的规范程序与变通、组织的人力资源与文化、组织运作方式与环境等因素决定着该组织的执行能力，最终影响着政策执行效果[⑤]。组织理论认为研究政策执行必须充分了解组织的运作，为政策执行的研究提供了重要的思考角度。

博弈理论认为政策执行是一个政治交易中的讨价还价。巴尔达赫将政治学中的博弈理论应用于研究公共政策的执行问题，他认为政策执行的成功与否，取决于参加者的竞争策略[⑥]。于是过往对于传统静态的层级观念逐渐向动态的府际关系转变。行动理论也广为人知，主张行动是政策执行的关键，政策执行的研究要

---

① Wildavsky A B , Pressman J L , Series O P ,et al. Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland; or, Why it's amazing that Federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals[M].University of Illinois Press, 1973.

② See M.L. Goggin , et al., lmplementation Theory and Practice : Toward a Third Gencration, Glenview, IL.L: Scott, Foressman and Company,1990.

③ Charles M. Lamb. Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. By Malcolm L. Goggin, Ann O. Bowman, James P. Lester, and Laurence J. O'Toole Jr. Glenview, IL: Scott, Foresman and Little, Brown, 1990. 230p. $13.50 paper[J].American Political Science Review, 1991, 85(1):230-268.

④ Paul, A, Sabatier. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis[J]. Journal of Public Policy, 1986.

⑤ F.E. Rouke，Bureaucracy, Polics and Public Policy，Boston，Little Brown and Co.,1967.

⑥ Eugene Bardach, Implementaion Game: What Happens After a Bill Becomes a Law，Cambridge，MT:MIT Press, 1977.

中国知网 https://www.cnki.net

以行动过程和行为性质为中心。史密斯政策执行模型和范米特与范霍恩的政策执行系统模型都识别了影响政策执行成效的因素。

除了上述的主要理论之外，还有关心政策过程中的因果关系的因果理论；将政策执行看作政策行动者与环境的相互作用的系统理论以及主张政策的制定与执行是一个演化的过程的演化理论等多种理论。

（二）国外关于烟花爆竹燃放政策的研究

国外对于烟花爆竹燃放政策的研究并没有很多，多数情况下是把禁放政策归属于烟花爆竹安全监管政策之中。不同国家对于烟花爆竹燃放的监管采取不同的方法。部分文献研究集中在大型节日节庆的燃放活动设计和安全监管之中。此外，也有相当一部分的研究聚焦于烟花爆竹燃放之后带来的公共污染及其影响。主要从环境保护和生态文明层面论述政策结果。这些文献主要关注烟花爆竹燃放给环境保护和人身健康方面带来的不利影响，这也比较符合西方政治叙事的侧重点。国外烟花爆竹燃放的时段也大多集中在节日期间。有研究荷兰在新年烟花燃放期间空气污染对日常死亡率的影响，发现烟花燃放导致的空气污染与短期死亡率上升有关[①]。有研究墨西哥城在圣诞节和新年期间烟花燃放对空气污染的影响，认为烟花爆竹作为节日期间无机和有机气溶胶的主要来源，对城市空气质量有显著影响[②]。有研究发现烟花爆竹和大麻的危害、管制政策等较为相似，以美国为例研究禁令的成效，发现当禁令被废除时，危害也会又有所增加从公共卫生的角度来看，烟花爆竹禁令可以被认为是有效的，但效果还不足以使其在所有时间和所有地方都适用[③]。

总的来说国外在管理城市燃放烟花爆竹方面的主要政策是从烟花爆竹燃放的各个流程入手的。烟花爆竹的燃放只是作为烟花爆竹安全监管其中的一环展开研究。

三、文献述评

在上述文献的回顾中可以发现，我国对于烟花爆竹燃放政策的初期研究主要集中在政策本身的价值和合理性上，聚焦的是传统习俗和法律规章之间的冲突。随着经济社会不断发展，环境保护和生态建设越来越受到重视，在此情形下，烟

[①] Greven, F.E., Vonk, J.M., Fischer, P. *et al.* Air pollution during New Year's fireworks and daily mortality in the Netherlands. *Sci Rep* **9**, 5735 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-42080-6

[②] Retama, A., & Mendoza, S. (2019). Fireworks: A Major Source of Inorganic and Organic Aerosols During Christmas and New Year in Mexico City. Atmospheric Environment X, 1, 100013. https://doi.org/10.1016/j.aeaoa.2019.100013

[③] Caulkins, J. P., & Reimer, K. V. (2023). When prohibition works: Comparing fireworks and cannabis regulations, markets, and harms. *The International journal on drug policy*, *118*, 104081. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104081

中国知网 https://www.cnki.net

花爆竹的禁放热潮再次回归，有关燃放政策的争论仍然体现了社会发展和传统习俗之间的价值平衡。事实上，烟花爆竹的安全监管是世界各国面对的共同问题，各国都在保障安全、减少污染和渲染良好气氛等政策目标之间不断权衡和斟酌。烟花爆竹的燃放作为其中一环涉及多种社会主体，有关烟花爆竹燃放政策的实际执行直接关系到政策目标的实现。

随着“禁放令”范围的不断扩大，学者们的研究也更多地关注政策执行的成效和困境。许多学者的研究往往集中于某个特定情境对于烟花爆竹燃放政策的进行评价，关注执行过程中存在的现实问题和解决途径。研究往往选取国内发达地区或一线城市作为案例开展研究，对于烟花爆竹燃放政策执行偏差背后深层原因的论证较为趋同。主要研究的重点在于政策的单向执行。本研究则试图突破以往的研究路径，从政策主体和政策客体的双向逾矩行为出发，研究 L 市烟花爆竹燃放政策的执行情况。

现有关于烟花爆竹燃放的研究往往集中于不同时期所产生的结果和影响，或探究某个城市历史政策的变动及其原因，或站在政策执行的角度选取某地的执行成效以及问题展开分析。对于烟花爆竹的研究多集中在烟花爆竹的安全监管层面，对于涉及更多政策客体的烟花爆竹燃放政策的现实执行研究不多。由此看来，在烟花爆竹燃放中产生的问题或许存在共性，面临相同的问题，但是在多个研究论述之中更倾向于依赖案例展开分析，问题也多集中在政策主体的政策执行这一层面，更加突出政策主体的重要性。然而本文认为，在烟花爆竹燃放中产生的与政策导向相悖的行为不止存在于政策主体在执行政策的监管层面，作为政策目标群体的市民也同样做出了违反规定的行为。本文试图将这种政策主体和政策目标群体产生双向逾矩行为作为研究重点，引入结构-场域-行动分析框架，探究政策执行背后的行动逻辑。

有关政策的执行研究成果颇多。西方理论起步较早，形成了较为完整的理论体系和模型架构。现代的政策研究也往往沿袭经典的理论和模型进行拓展和发散。我国在学习西方理论的过程中也逐渐形成了具有本土化的理论分析框架，关注中国实际的政策环境和执行过程。以政策制定为切入点的研究通常关注我国的政治体制的政策属性。而以政策执行主体为切入点的研究最接近于执行过程本身。我国幅员辽阔，条块关系复杂，政策往往需要多个职能部门联合，层层推进。执行主体的能力、偏好和选择就显得尤为重要。对于政策执行偏差的研究也会进行具有特点的概括和描述，聚焦于政策执行中的关键变量。总的来说，我国的研究将我国的政治体制和行政结构纳入其中，多从宏观角度概括政策执行的特点，剖析主客观原因进行分析。

在现有的政策执行偏差的研究中，公共政策执行偏差往往只聚焦于政策执行

中国知网 https://www.cnki.net

主体的视角，对于政策目标群体的参与也只是分析政策目标群体的政策参与、多主体合作以及利益分配和保障的情况。本研究中将政策执行中的逾矩行为定义为政策主体和政策目标群体在政策执行的过程中，受到社会结构、场域环境等因素的制约下有意识地违反政策规定，从而导致政策执行过程偏离政策目标的行动选择。

我国目前对于公共政策执行偏差的研究是根据不同的理论做出了不同的区分，分为不同类型的公共政策执行偏差的表现进行广泛探讨。如替代性执行、机械性执行、抵制性执行、条件执行是在行为倾向视角上进行区分；政治执行、行政执行、试验执行、象征执行是基于“冲突-模糊”模型产生；在秩序视角下呈现的是逆执行、形式执行和弱执行的不同类型。这些研究从具有“高位推动”特征的“高势能政策”入手[①]，倾向于分析政策本身存在的政策基础，缺少对于政策执行情境的系统论述。研究方法多见单一定量研究或者是质性研究，这些研究在解释政策执行行为以及行为的动态变化和最终的追溯因果的判断中尚有发展的空间。政策执行研究需要采取不同的理论视角来审视公共政策执行过程与执行效果之间的关系，将公共政策执行研究置于更广阔的政策执行情境之中，从而揭示政策执行过程中各个要素的作用机理，以便深化理解公共政策执行中出现的各种现象，提升公共政策执行核心要素对公共政策执行效果的认识。

本研究试图直接从行动入手倒推，探究原因，构建结构-场域-行动的分析框架，参考经典政策执行模型的建构逻辑，关注行动主体和社会因素的影响，试图突破行动者理论的局限针对烟花爆竹燃放政策执行的问题进行分析并给出相应的对策建议。公共政策的执行也可以视为行动者在结构要素和场域要素构建的政策执行行动平台中所达成的集体行动，并最终产生政策结果的过程。结构、场域和行动这三个要素之间相互作用，形成良好的互动系统。在公共政策的执行中，结构、场域、行动共同影响着政策的落实，各个要素在政策执行的互动中能够不断调整甚至重构，达成政策执行结构的平衡。总的来说，结构-场域-行动的政策执行分析框架试图解释公共政策执行中结构因素和场域因素对于政策执行行为选择和行为逻辑的影响。

第四节 研究思路与研究方法

一、研究思路

本研究以省域副中心城市 L 市为例，试图构建烟花爆竹燃放政策的发展过

[①] 曹琦,严则金.高势能政策执行偏差的困局及其秩序破解——基于医改政策执行的观察[J].公共管理学报,2024,21(02):141-152+175-176.

中国知网 https://www.cnki.net

程，研究在出现政策波动中的实际执行情况，探究执行各个环节和主体的实际选择并分析原因，最后提出相应的对策建议。希望能够助力建立烟花爆竹燃放政策执行的长效机制，为其他城市管理政策的执行落地提供借鉴。

本研究将按照提出问题、分析问题、解决问题、得出结论、给予建议的思路展开。首先介绍本文选题的背景，引出文章主题和研究问题。主要介绍了我国烟花爆竹燃放政策制定的背景和 L 市烟花爆竹燃放政策的变迁和发展脉络，以及国家对于生态环境建设的要求。阐明了研究意义，研究思路和研究方法。其次对于国内外关于烟花爆竹燃放政策和政策执行研究的文献进行了综述，明确现有研究成果，搭建基于结构-场域-行动的分析框架。之后梳理文献研究和访谈得到的资料，阐述 L 市烟花爆竹燃放政策执行现状，分析烟花爆竹燃放政策执行中出现的逾矩行为以及背后的原因，以系统性和动态化的视角研究政策执行中的问题，并尝试给出相应的对策建议。

二、研究方法

（一）文献研究法

研究从实际问题出发，搜索相关的文献。我国各个城市对于烟花爆竹燃放的政策存在差异，在研究初期，作者通过查阅各类文献，收集了与城市管理烟花爆竹相关的政策文件、政府公告新闻报道以及学术论文等资料。在此基础上，作者对各地区的烟花爆竹燃放政策进行了系统梳理，重点关注了 L 市关于城市燃放烟花爆竹的管理政策，并对其进行了深入分析，以全面掌握相关政策情况。同时阅读学术论文对已经取得的成果进行综合与整理，掌握该主题的发展脉络，对相关的各类信息内容进行客观、系统的描述与分析，形成假设，寻找政策执行中可能的关键因素。

（二）访谈法

本研究通过设计访谈提纲，深入了解 L 市烟花爆竹燃放政策的制定与演变过程，访谈对象包括政策执行者与政策目标群体，覆盖政策执行的主体和政策目标群体。获取执行者在实施过程中的亲身体验、面临的具体问题及困难，收集政策目标群体对政策的看法与建议，进而综合分析烟花爆竹燃放政策在执行中遭遇的困境，并提出相应的解决策略。

（三）参与式观察

笔者参与当地政府发布的社会实践活动，以实习生的身份进入了 L 市政策研究室和应急管理科等实践场域，观察 L 市烟花爆竹燃放政策的实际执行状况。此外，笔者联系了基层民警、居委会工作人员等相关一线工作者，跟随这些政策执行主体实际工作的过程。在此基础上获得 L 市的烟花爆竹燃放政策的一手资

中国知网 https://www.cnki.net

料，并且基本把握政策执行过程。

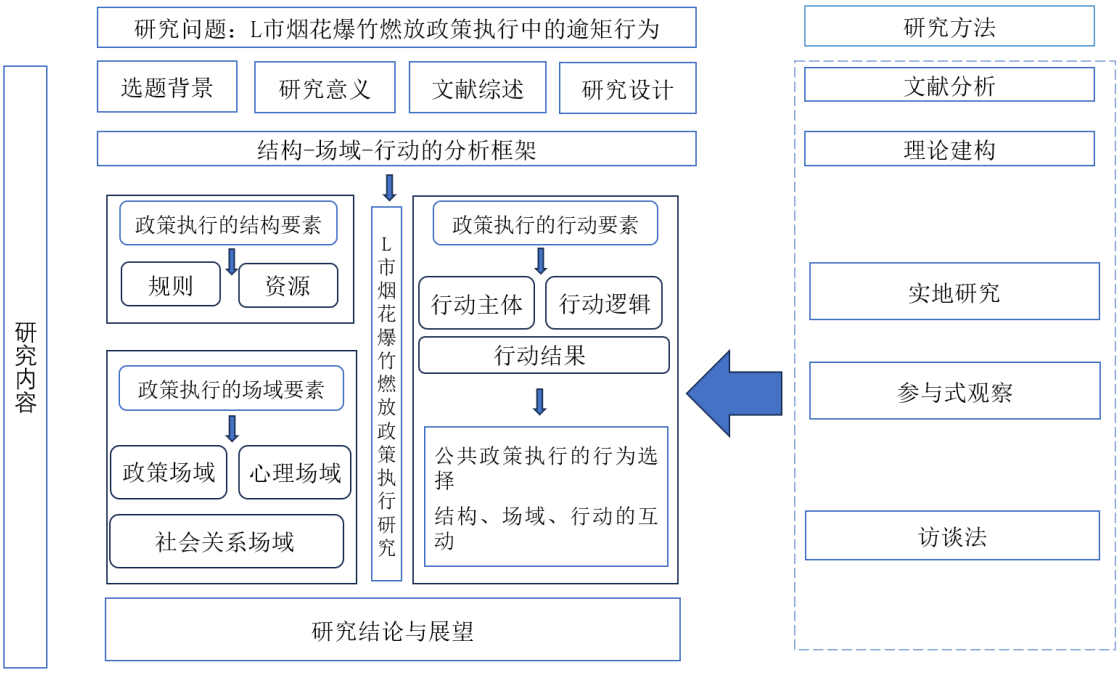


图 1-1 论文研究结构和技术路线图

第五节 论文创新点

本研究在理论框架的分析上进行了创新。政策执行离不开政策执行者的努力和对环境和客体的互动。行动者理论认为，只要政策行动足够有力，且行动方法切实可行，那么政策目标就能够顺利达成。然而，该理论并非尽善尽美，也存在一定的局限性。在解释公共政策执行行动过程时，它往往聚焦行动而忽略了对行动主体的深入研究。行动主体作为政策执行的核心要素，其价值观和能力等，均会对政策执行产生深远影响。在阐述执行过程中的互动影响时，该理论也会忽略其他社会因素的广泛作用。

本研究搭建了结构-场域-行动的政策执行分析框架。其中结构包括规则和资源两个部分。在研究中烟花爆竹燃放的相关政策即是规则，为了实现政策目标而需要配置的工作机制、政策手段以及人力资源等要素属于资源。场域体现了政策主体与政策目标群体和社会环境的互动。场域是充满力量的，个体在场域中展开竞争，每一个场域中都有统治者和被统治者，而任何统治都隐含着对抗。场域要素体现着政策执行和互动和偏差的缘由。最后是行动要素，行动可以视为政策执行的结果，也可体现为政策执行者的选择，暗含着政策主体的行动逻辑。

研究案例着眼于作为省域副中心的城市在面对大气污染治理的压力和渴望

中国知网 https://www.cnki.net

燃放烟花爆竹的民意之间寻求平衡的努力。对于非一线城市和非省会城市来说，L 市在制定和执行烟花爆竹燃放政策的时候不仅要考虑本辖区内的实际情况，还要参考省会城市和临近城市的选择和经验，着眼于中小城市的研究可能使得执行问题更具有普遍性。结构-场域-行动的政策执行分析框架能够涵盖烟花爆竹燃放政策参与主体和环境，体现各个要素的互动，对于政策执行具有一定的解释力。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 相关概念界定及理论基础

第一节 相关概念界定

一、烟花爆竹安全管理

烟花爆竹在中国具有源远流长的历史，主要是指以烟火药为主要原料制成，引燃后通过燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏的各种烟花、爆竹等制品。根据我国制订的《烟花爆竹安全管理条例》，烟花爆竹的涵盖的范围较为广泛，包括烟花爆竹生产中用到的民用黑火药、烟火药、引火线等物品。烟花爆竹安全管理是一项关乎公共安全的重要工作，涉及烟花爆竹的生产环节、经营环节、储存环节、运输环节和燃放环节等多个方面。

我国《烟花爆竹安全管理条例》详细说明了烟花爆竹安全管理中各个部门的职责，烟花爆竹的安全生产监督管理由安全生产监督管理部门负责，质量监督和进出口检验由质量监督检验部门负责，公共安全管理则是归属于公安部门。对于非法生产、经营、储存、运输、燃放烟花爆竹的行为，包括上述多个部门在内的政府机关应当按照职责分工，组织查处非法行为。本研究中关于L市烟花爆竹政策执行中的逾矩行为主要聚焦于政策在基层的实际执行情况。

二、公共政策执行

政策执行是政策过程中的关键环节。它是将政策目标转化为现实的唯一途径。公共政策目标的实现与否，公共政策是否成功，与公共政策执行有着紧密的联系。公共政策执行贯穿于公共政策的整个生命周期，并发挥着至关重要的作用。纵览公共政策研究的历史长河，研究者们构建出组织理论、行动理论和博弈理论等政策执行理论，归纳出过程模型、系统模型、循环模型、沟通模型等多样的政策执行模型以便阐释政策执行的复杂过程，从不同角度总结出“自上而下”和“自下而上”两种主要的研究路径[①]。

在公共政策的研究中，西方研究起源早，理论丰富，关注政策形成和制定的初始阶段，这和西方社会文化和政治制度中各方利益集团的博弈有关。在中国公共政策的研究中，学者们往往倾向于对于政策执行环节的研究，这也与我国的社会背景和独特体制息息相关。各方主体的博弈不止存在于政策制定阶段，这种博弈和布局更会延续到政策执行的环节，产生不同的政策执行表现，直接影响政策

[①] 陈庆云.公共政策分析.第2版[M].北京大学出版社,2011.

中国知网 https://www.cnki.net

执行和最终成效。因此，关注公共政策执行有助于解释政策结果以及导致政策出现不同表现的原因。

三、公共政策执行中的逾矩行为

在政策目标的实现中，方案确定的作用仅有 10%，而剩余的 90%则依赖于政策的执行效果。确保政策执行的有效性对于实现政策目标具有至关重要的意义[①]。政策执行研究的路径通常涵盖“完美执行”与“执行偏差”两种导向[②]。在现实中，公共政策能够得到完美执行的情况屈指可数，公共政策的研究者在讨论公共政策执行偏差的时候也会采用执行阻滞[③]、政策变通[④]、公共政策执行失真[⑤]以及公共政策执行障碍[⑥]等概念进行描述，各种提法不同，但是其中蕴含的共同内涵都是指向了政策执行结果和预期目标相背离的情况。在政策执行偏差的研究中，我国公共政策的执行主体通常是行政管理部门及其工作人员，公共政策执行偏差往往会带来政策目标的背离甚至产生不良后果[⑦]。在现有的研究中，公共政策执行偏差往往只聚焦于政策执行主体的视角，对于政策目标群体的参与也只是分析政策目标群体的政策参与、多主体合作以及利益分配和保障的情况。

本研究中将政策执行中的逾矩行为定义为在公共政策执行过程中，公共政策执行主体和政策目标群体突破政策规范设定的边界的行为集合。主要表现为政策执行中的制度性逾矩和社会性逾矩。违反政策要求的逾矩行为，通常表现为对政策的消极抵抗或策略性利用。政策执行者未按照政策设计的初衷和规则行动，导致政策在形式上被执行，但实质上被消解或扭曲。同时政策目标群体违反政策规定，抵抗政策执行。

政策执行中的逾矩行为是政策执行中各个行动者依据现有资源条件和场域斗争状况做出的行为选择，并非政策执行偏差的表现或是分支。政策执行偏差侧重于政策结果性的偏离，属于执行策略的异化，其行为可能不完全违反制度，但偏离政策目标。逾矩行为展示出更强的越界性，更关注政策执行中行为主体主动突破规则的动机与过程，把政策执行过程中的所有行动者放在同一个动态整体的

---

① James E. Anderson. Public Policy－Making[M].New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc,1984.

② 任国琴,黄辉祥.目标群体能被忽视吗：政策执行偏差导因个案研究[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2024,(04):106-117.

③ 李广海,李海龙.博弈论视角下“双减”政策执行的阻滞与疏解[J].现代教育管理,2022,(06):10-19.

④ 庄垂生.政策变通的理论:概念、问题与分析框架[J].理论探讨,2000,(06):78-81.

⑤ 张爱阳.公共政策执行缘何失真[J].探索与争鸣,2006,(02):31-32.

⑥ 陆小成.试论公共政策执行障碍及对策[J].理论月刊,2003,(10):58-59.

⑦ 夏艳.我国公共政策执行偏差分析及对策研究[D].华东师范大学,2008.

中国知网 https://www.cnki.net

视角中对影响政策执行的因素进行全面分析，力争还原政策实际执行过程中复杂的行为选择。逾矩行为强调了政策主体和政策目标群体在政策执行中同时出现了双向违规的行为，淡化了政策执行所要达到的理想目标，凸显政策正在或者已经执行的状态，重过程而轻结果。从主体上来说，政策执行偏差往往只关注政策执行者，逾矩行为研究将政策执行者和目标群体同时纳入研究范围。政策执行偏差侧重于从政策执行系统内部探讨导致偏差的原因，通过优化政策设计、完善监督机制、强化执行者培训等方式矫正。逾矩行为则更关注行为主体主动突破规则的动机与过程，其背后涉及到利益博弈、价值冲突、行为惯性等多种复杂因素。需要综合施策进行矫正，既需规范执行主体的行为，又需通过社会动员、文化引导降低目标群体的违规动机。

总的来说，政策执行中的逾矩行为强调的是政策执行者和政策目标群体共同逾越规则，逾矩是理性计算后的主动选择，在执行过程中可能会达成政策执行者和政策目标群体的隐性平衡，实现政策执行系统的稳定。

第二节 理论基础

一、结构化理论

英国社会学家安东尼·吉登斯于 20 世纪 80 年代总结了结构化理论，旨在理解社会结构与个体能动性之间的相互作用。20 世纪西方学者在社会学研究中普遍受制于传统认识论框架，从主体与客体、主观与客观等简单地将社会现象划分为相互对立的两部分。这种二元对立将复杂性和多样性社会现象的进行简单化、片面化分解，使其难以从更宏观、更综合的角度理解社会问题。

结构化理论的核心观点在于结构的二重性，为了重构“社会事实”的完整性，吉登斯通过“实践意识”消解了“行动”与“结构”之间的二元对立，构建起社会结构的二重性[①]。吉登斯认为社会系统的结构性特征既是对于它们循环反复组织起来的实践的中介，同时又是它的结果[②]。也就是说，结构不仅是个体行动的背景和条件，也是行动所产生的结果。结构和行动在动态中相互依存、追求平衡，最终形成一个持续动态演化的实践系统。

吉登斯所提出的结构化理论构建出行动者的分层模式。在他的观点中，个体有意图的行为包括三个进程。首先是行动的反思性监管，这一行为同时关联到他

[①] Orlikowski W J , Robey D .Information technology and the structuring of organizations [J].Information Systems Research, 1991, 2(2):143-169.

[②] 安东尼·吉登斯. 社会的构成:结构化理论纲要[M]. 李康, 李猛, 译. 北京:中国人民大学出版社, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

人与自身，行动者在对自身行动实施监管时，也期望他人能以同样方式对其行动加以监管。其次是行动的理性化进程，即通过理性方式对自身行动作出阐释。最后则是行动的触发过程，此过程与行动所具备的潜在可能性相关联[①]。

规则和资源是结构化理论中的两个主要要素。在实践中，规则与资源不仅可视为对人们行为的一种归纳总结，还对行动具备相应的规范引导功效。规则兼具构成性与约束性的双重属性，它是在社会实践的开展以及再生产活动过程中所运用的技术手段或者能够被普遍应用的程序。资源主要包含配置性资源与权威性资源两类。其中，配置性资源指的是对自然环境中的物质以及人工制造的物质产品进行掌控的能力，从本质上说，它体现为多种形式的转换能力，就如同政策执行进程里所需的基础物质条件一般。而权威性资源则关乎对行动者活动的协调组织，它所赋予的是行动者对控制权的支配权力，换而言之，也是一种转换能力。资源作为规则得以有效执行的关键媒介，本质上是行动者开展行动的核心手段与能力体现，同时也是部分行动者对其他行动者实施支配后所产生的结果。在规则与资源的引导或限制作用下，行动者的行动会受到约束或者得到推动。在规则与资源的共同作用中，“结构化”的行动特质得以维持[②]。结构化理论在作为阐释行动者与结构间互动关联的理论工具时具备较强的解释力，详细揭示了政策内容、政策手段和行动之间的相互作用及内在联系。

二、布迪厄场域理论

法国著名的社会学家布迪厄的社会实践理论主要围绕行动者在哪里实践、用什么实践以及如何实践这三个问题展开讨论。他用场域、资本、惯习等概念创造性地回答了上述问题，并形成了完整的理论体系[③]。场域是行动者进行实践活动的空间，布迪厄把场域定义为各种位置之间存在的客观关系的网络或构型。场域具有相对的自主性，遵循自身的运作逻辑和规则。资本是行动者在场域中进行斗争的工具，不仅包括物质化的财富，也包括行动者在社会中获取资源和权力的手段。惯习是行动者在长期的社会化过程中形成的性情倾向系统，是行动者对社会世界的感知、评价和行动的内在化原则[④]。

场域以资本和权力为核心，既是斗争的场所，也是争夺的空间。行动主体凭

[①] 安东尼·吉登斯.社会的构成:结构化理论纲要[M].李康,李猛,译.北京:中国人民大学出版社,2016.

[②] 古奇奇,罗永仕.结构化理论视角下农村老年数字鸿沟的形成与弥合[J].西昌学院学报(社会科学版),2024,36(04):81-90.

[③] 宫留记.布迪厄的社会实践理论[D].南京师范大学,2007.

[④] Bourdieu，P. In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology [M]. Adamson, M.（trans.）. Cambridge: Polity Press，1990.

中国知网 https://www.cnki.net

借自身掌控的资本展开角逐，目的在于获取更多资本，以此为基石来获取权力，进而构建起一种支配性的关系模式。在社会场域这一复杂空间里，个体间的竞争无所不在。统治者与被统治者的划分存在于每一种场域之中。任何形式的统治关系本质上都隐含着对抗的张力。场域之中左右竞争走向的根本逻辑便是资本逻辑。资本的特性决定了，一旦脱离与之适配的场域环境，便会失去赖以生存的土壤，难以真正立足，更无法有效地施展其功能。政策执行的过程也可以看作是一个独特场域。社会舆论、政策工具、价值偏好都能成为政策执行场域内的资本。

布迪厄把资本主要分为经济资本、文化资本和社会资本。经济资本可以简单理解为自身的经济实力。文化资本可以通过知识总量表现。社会资本是在一种具有制度化特征的关系网中所累积的资源。所有的资本都可以看作是一种权力，各种权力在场域运作中不可或缺。场域结构展现了投身于资本分配竞争的行动者之间，以及行动者与机构间力量关系的状态。一部分行动者在场域中居于主导之位，另一些行动者则处于弱势处境。然而人们并非机械地依循规则行事，也不像理性行动者那般能全面掌握相关事实及行动信息。作为积极且具备认知能力的行动者，他们依据实践感展开行动，也就是依照由偏好、规则与感知共同构成的行动框架来行事[①]。

三、公共政策执行理论模型

（一）史密斯政策执行模型

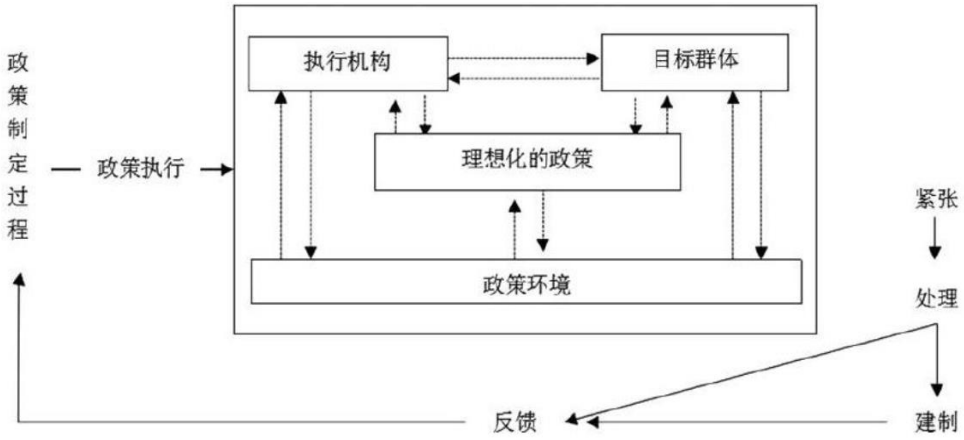


图 2-1 史密斯政策执行模型示意图

史密斯是率先构建影响政策执行因素及其过程模型的学者。他把政策定义为

[①] 崔思凝. 惯习、资本与场域:布迪厄实践理论及其对中国公共政策过程研究的启示[J]. 湖北社会科学, 2017, (09):22-27.

中国知网 https://www.cnki.net

政府于既有机构内部，构建全新的公共事务处理模式或机构，抑或是对原有处理模式予以变更的复杂行为。政策一经发布，便会在社会中催生一种“张力”。当政策进入实施阶段，政策执行者与受政策影响的群体，均会切实感知到这种张力或者压力，以及随之而来的冲突。政策执行所引发的张力，极有可能触发强烈的抗议，因而或许需要采取对应的举措以达成政策目标，同时也可能引发其他方面的变革。倘若在对这种张力加以处理之后，运行状况良好，便会形成某种制度化，仅在必要之时才进行反馈。

史密斯认为理想化的政策、执行机构、目标群体以及环境因素是影响政策成败的重要因素。政策设计是否切合实际且明确可行，政策执行机构和目标群体的特性以及经济、政治、文化、社会等等因素都是政策执行过程中影响其成败所需要考虑和认定的因素[①]。

（二）政策执行的互适模型

麦克劳夫林在研究美国教育结构改革中提出政策执行是执行者与受影响者之间就目标和手段做相互调适的一个过程。他认为政策执行理应是一个处于动态平衡状态的进程，其有效性取决于执行者与受影响者之间相互调适的程度。一个成功的政策方案的落地离不开有效的政策执行，而有效的政策执行又依赖于成功达成的相互调适过程。在政策执行的互适进程中，执行者与受影响者均有能力为政策注入新的意义。政策执行者并非单纯以被动姿态执行政策内容，受影响者亦非仅仅被动接纳政策安排。实际上，双方在相互调适的同时对政策制定环节施加了影响，促使政策在实践中不断丰富与发展[②]。

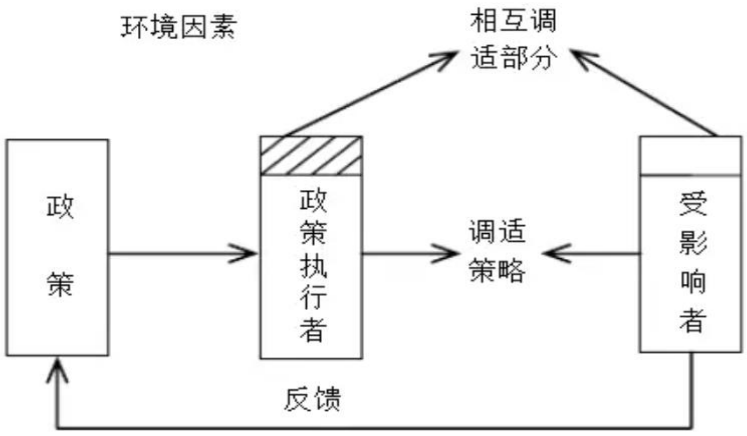


图 2-2 麦克劳夫林的政策执行互适模型图

① Smith T B .The policy implementation process[J].Policy Sciences, 1973, 4(2):197-209.

② Mclaughlin M W . Implementation as mutual adaptation: Change in classroom organization[J].Teachers College Record, 1976, 77(3):N/A.

中国知网 https://www.cnki.net

该模型的核心概念是双方互相适应和相互学习。政策制定者和政策执行者之间需要建立有效的沟通和协调机制，以确保政策的实施是有目的且能够落地的。政策制定者需要了解政策执行者的现实环境和具体情况，以便根据实际情况做出调整。麦克劳夫林的政策执行互适模型认为政策执行是一个动态的过程，政策制定者和政策执行者之间必须建立有机联系，实时调整和反馈。只有这样，政策制定者才能确保他们的政策能够有效地实施，政策执行者才能在实现政策目标的同时，提供实用的意见和建议。

第三节 基于结构-场域-行动的政策执行分析框架

本研究基于上述理论模型以及公共政策执行的实际实践，构建了结构-场域-行动的分析框架，用公共政策执行中的结构、场域和行动这三个重要变量解释其对公共政策执行中的行动、过程以及结果产生的影响并分析影响机理。

一、结构因素

参考吉登斯的结构化理论，本研究将结构因素分为规则和资源两个方面。规则包括制定的公共政策、法律体系以及公共政策执行中的管理制度。包括价值观念、伦理道德在内的公共价值基础也涵盖于规则之中。资源分为配置性资源和权威性资源。配置性资源是权力主体用于分配的资源，其分配方式体现了控制性权力和制衡机制。在本研究中主要包括人力资源、财力资源、区位资源等等。权威性资源在公共政策执行中往往对应的是相应的权力。规则的存在依赖于资源的条件性供给，需要借助资源的影响力来发挥效力，规则同时也会影响资源的获取与作用形式，规则与资源在动态互动，相互塑造。结构的形成起始于主体所开展的行动。当某种行动具备持续性、稳定性，并能产生实际效果时，它便可能通过长期的发展演变，逐渐形成更为稳定的结构[①]。

二、场域因素

公共政策执行的地方性背景直接指向公共政策的实际执行过程中的场域因素。主要包含时空层面的政策惯习，行动者的价值选择以及政策主体和客体之间的连结网络。场域构成了主体行动、资源分配及争斗的根基。场域作为行动的基础，蕴含着结构化的资源。行动者凭借资本所赋予的权力、力量或影响力开展行动，形成场域中的支配力量与关系网络。资本与资源在行动中的影响方式具有相似性，这表明场域内存在结构性的特征要素，行动主体可以依据或利用场域资本

[①] 金小红.吉登斯结构化理论的逻辑[M]. 武汉：华中师范大学出版社，2008：67-70.

中国知网 https://www.cnki.net

进行策略性行动[①]。本研究将具体政策执行实践进行子场域拆解，分为政策场域、心理场域以及社会关系场域。政策场域主要包括地区内政策的演进历程、政策执行惯习以及执行现状。心理场域映射的是政策执行过程中行动者的价值观念，主要包括政策蕴含的愿景和理念，多元主体的观念碰撞，最终推动行动者做出行为选择。社会关系场域是政策主体和客体之间构成的关系联结网络，基于政策执行的现实需要生成。

三、公共政策执行中的行动

行动理论关注重视政策作为行动指南所发挥的关键导向作用，强调政策执行的关键在于执行机关的行动方式，认为只要政策行动有力且方法得当，就能顺利达成政策目标。在公共政策执行过程中，该理论以行动主体及其行动逻辑为立足点，着重审视政策执行结果与目标的差距，以及各主体在行为选择中的决策与变化[②]。在公共政策的执行实践场景里，行动理论始终紧密围绕行动主体以及其经过审慎思考所选择的行动逻辑展开深入探究。行动主体在政策执行进程中扮演着关键角色，其自身特质、资源禀赋、价值观念等因素都会对行动逻辑的构建产生深远影响。行动理论将重点聚焦于行动结果层面，精准衡量政策执行的实际结果与政策预先设定目标之间存在的差距，反映政策执行的效果优劣，更是为后续政策的调整与完善提供了关键依据。行为主体在面对复杂多变的政策执行环境时，会基于自身利益诉求、外部压力、信息获取等多方面因素，不断对行为选择进行权衡与调整，而这些动态变化对于全面理解政策执行过程、优化政策执行策略具有不可忽视的重要意义。

四、结构-场域-行动的政策执行分析框架搭建

（一）分析框架的适配

史密斯的政策执行过程模型是最早研究政策执行影响因素的模型。史密斯在研究政策执行的模型中，不但强调了理想化政策的重要性，而且也看到了执行机构目标群体以及政策执行所处的环境。这些因素都会对政策执行的成效产生影响。史密斯的政策执行模型的贡献更多的在于研究政策目标群体、执行机构以及环境因素这三者之间的互动。然而史密斯模型对于直接面对政策目标群体的执行人员没有给予应当的关注，这也是其模型分析的不足之处。

本研究采用结构化理论的分析思路，引入场域理论，从行动生成的逻辑以及

[①] 邓翔.科层与社会之间：街道办的行动场域与逻辑研究[D].中南财经政法大学,2023.
[②] 施悦音.上海市烟花爆竹安全管理政策执行有效性研究[D].上海交通大学,2021.

中国知网 https://www.cnki.net

各个要素的互动对史密斯政策执行模型进行再分解和建构，试图弥补其不足，展示政策执行中的全貌，以便更好的适配当今复杂环境下中国本土的政策执行分析。

结构-场域-行动的分析框架中重点关注各个行动者及其行为选择生成的逻辑。在这一分析框架中，执行机构，政策执行主体以及政策的目标群体都可以归为行动者的范畴中。在现实的政策过程中，完美的政策设计和完全理想的政策几乎是难以存在的。我国的政策执行离不开科层体制的保障。于是该分析框架将史密斯政策执行中的理想化政策拆解为在政策执行中的行政体制和政策保障。并将其作为结构要素来展开分析。

政策执行中的执行机构和执行人员，都需要一定的资源保障来确保政策执行的顺利推进。执行机构和执行人员的能力价值取向也会影响他们在政策执行中的行为选择。政策执行人员和政策的目标群体处在一种特定的场域环境之中。史密斯政策执行模型中需要考虑政策执行面对的经济的、政治的、社会的、和文化的等方面的影响。结构-场域-行动的分析框架用各个场域来描述政策执行者和政策目标群体面对的政策内容和总体目标以及所处的政策环境，并补充了政策执行者的素质，价值观以及社会关系之间中各个行动者所存在的社会联系作为场域要素进行分析。

（二）公共政策执行中“结构”“场域”与“行动”的互动

分析公共政策的行动离不开所处的微观情境与宏观结构[①]。公共政策执行中的结构要素和场域要素能够解释社会规范和权力分配如何构成行动，也能说明社会习俗和价值倾向如何塑造个人的行为决策。

结构化理论为我们理解行动者的行动和社会结构之间的关系提供了新的思路。结构化理论的引入有助于完成政策执行中的资源配置和规则的约束与激励对于公共政策执行行动的循因。场域为政策执行提供了特定的时间空间舞台，政策支持研究不得不考虑所处的具有地方特性的场域条件。功能主义和结构主义是有鲜明的机械决定论色彩的客体主义，强调结构凌驾于行动之上，关注结构的制约。而主体主义把行动与意义放在首位，关注具有人本主义色彩的解释学研究。结构化理论和场域理论有助于消解结构和行动之间的二元对立。但是强调社会结构并不意味着要放弃行动者主观意识的关注。“实践意识”和行动的主观能动性是共存的，并且共同导致了行为选择[②]。行动受到结构和场域的制约，但是也会反过来影响政策执行过程。公共政策的执行也可以视为行动者在结构要素和场域要素构建的政策执行行动平台中所达成的集体行动，并最终产生政策结果的过程。

在烟花爆竹燃放政策的执行中，上层传达的政策设计较为模糊，政策执行往

[①] 李艾蒙. 中小微企业补贴政策执行的基层行动策略研究[D]. 吉林大学, 2024.
[②] 谢立中.主体性、实践意识、结构化:吉登斯“结构化”理论再审视[J].学海,2019,(04):40-48.

中国知网 https://www.cnki.net

往依靠行政科层体制的保障和以往政策执行的经验和惯性展开，这也为政策执行留存了一定的执行空间，后续执行过程中的变通和逾矩也有了存在的可能。

在公共政策执行过程中，结构、场域与行动相互交织。行动主体的能动性致使政策执行的范围具有一定的弹性。而结构与场域的融合有助于解析不同行动策略产生的原因。任何一项政策若要达成其既定意志并有效落地，必然要借助科层体制，对任务指标展开横向与纵向的细致分解。基层行政人员在政策执行中扮演着关键角色，他们上传下达，不仅要承接上级的决策，更要直接与民众互动，回应民众诉求。他们并非机械执行任务的工具，其丰富的情感和价值选择与所处社会环境使他们在场域中展现出独特和个性化的特征。

结构、场域和行动这三个要素之间相互作用，形成良好的互动系统。在公共政策的执行中，结构要素、场域要素以及在此之中的行为选择共同影响着政策的落实。在公共政策执行的过程中，各个要素在互动中能够不断适配和调整，以期在政策执行的结构中达到平衡。总的来说，结构-场域-行动的政策执行分析框架能够解释公共政策执行中结构因素和场域因素对于政策执行行为选择和行为逻辑的影响。

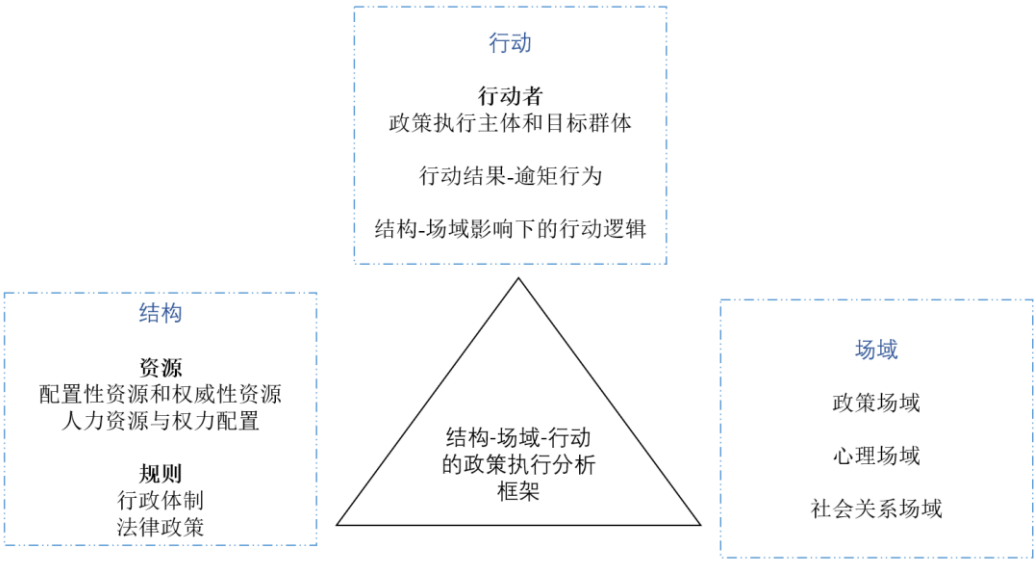


图 2-1 结构-场域-行动的政策执行分析框架

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 案例呈现：L 市烟花爆竹燃放政策执行

第一节 案例选取

L 市地处中原，位于 H 省西部，与省会相连，总面积 15230 平方千米，常住人口为 707.9 万人。L 市下辖 7 县 7 区，是国家区域性中心城市和中原城市群副中心城市。本研究选取 L 市烟花爆竹燃放政策的执行情况作为案例的原因有二，一是 L 市作为首批实施烟花爆竹禁放的非省会和一线城市，能够代表更多地方政府政策执行的情况，推动政策执行中具有广泛代表性的问题识别和普适性的政策建议。

L 市的烟花爆竹燃放政策的变迁和执行情况常常领先于省内的政策导向，具有一定的政策前瞻性和政策执行的经验积累。二是作者依托长期在 L 市居住的经历，亲身见证了 L 市烟花爆竹燃放政策的变迁和实际执行情况。作者利用社会实践的契机，对 L 市内应急管理局危险化学品安全监督管理科研究员、县应急管理局工作人员、L 市公安机关一线民警、L 市居委会和村委会干部以及市民进行访谈，从烟花爆竹燃放政策的执行主体和目标群体两个角度探索烟花爆竹燃放政策制定和执行的现状、成效以及现实问题。为研究政策执行中逾矩行为的表现、产生以及优化提供一手的资料支持。

表 3-1 L 市烟花爆竹燃放政策访谈记录

序号	访谈时间	访谈对象	访谈编码
1	2023.12.28	L 市应急管理局危险化学品安全监督管理副科长	20231228，SYJ1
2	2024.01.24	L 市应急管理局科员	20240124，SYJ2
3	2024.07.29	L 市应急管理局科员	20240729，SYJ3
4	2024.01.28	L 市 Y 县应急管理局科员	20240128，XYJ1
5	2024.02.01	L 市生态环境局二级调研员	20240201，SHJ1
6	2024.01.24	L 市 X 社区社工	20240124，SG1
7	2024.02.15	S 村党支部委员	20240215，CW1
8	2024.02.10	L 市 J 区公安民警 GA1	20240210，GA1
9	2024.02.12	L 市 G 县公安民警 GA2	20240212，GA2
10	2024.02.15	L 市 J 区居民	20240215，JM1
11	2024.02.04	L 市 S 村村民	20240204，JM2
12	2024.02.04	L 市 S 村村民	20240204，JM3

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 L 市烟花爆竹燃放政策梳理与分析

在烟花爆竹燃放政策出台更新的过程中，国家的政策导向往往是风向标，发达地区的尝试和创新也使得其他的地方政府争相学习。即使在“禁放”和“限放”之间的选择和摇摆也往往呈现地方政府听从上级政府指挥，二三城市效仿同地区一线城市的特征。L 市的烟花爆竹燃放政策大致和国内的烟花爆竹管理政策的发展走向一致。最初跟随全国“禁放令”的热潮采取同样的政策，之后逐渐向“限放令”发展，再到大气污染治理攻坚战又回归至“禁放令”。总的来看，L 市烟花爆竹燃放政策可以划分为四个阶段。

第一个阶段为禁止燃放时期（1994 年-2007 年）。

早在 20 世纪末，我国就已经出现关于燃放烟花爆竹导致人身伤害、引发火灾以及破坏城市公共环境的讨论。北京在 1987 年制定了《北京市烟花爆竹安全管理暂行规定》，为烟花爆竹燃放的管理指明逐步限制趋于禁止的方向，这是我国第一部关于烟花爆竹安全管理的地方性政府规章。1993 年，《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》拉开了禁止烟花爆竹燃放的大幕，之后许多一线城市和沿海城市纷纷效仿，烟花爆竹禁放的潮流席卷全国，高峰时期包括 L 市在内的全国 280 多个城市相继颁布了关于禁止燃放烟花爆竹的地方性政策。

1994 年 9 月，省人大常委会会议审批通过了《L 市禁止燃放烟花爆竹规定》，规定了主要市区内禁止燃放烟花爆竹的地区范围，郊区以及其他区域由地方政府自报批市政府划定。这是 L 市第一次采用立法的形式划定烟花爆竹的禁放范围，明确提出禁止燃放烟花爆竹。1998 年 3 月，L 市针对违反烟花爆竹燃放政策的处罚对象和处罚方式进行了细化，维持限制燃放区域的决定。2005 年 3 月，L 市修改了禁止燃放烟花爆竹规定，交由公安部门划定禁放区域的具体界限，主管禁止燃放烟花爆竹工作。

第二个阶段为限制燃放阶段（2008 年-2015 年）。

据统计，自从实施禁止燃放烟花爆竹的规定以来，L 市由于燃放烟花爆竹导致的火灾和人员伤亡等损害人身财产安全的案例得到了遏制，城市噪声和大气污染等环境方面的问题也大幅减少。但是，尤其在每年春节等传统节日期间，违反燃放的行为逐渐突出，各个管理和执法部门难以完全落实烟花爆竹的禁放工作。直至 2007 年前后，上海和杭州等率先实施禁放政策的大城市从全面禁放转向限放，省内也仅剩 3 个包括 L 市在内的全面禁放的地级市。与此同时，市区居民关于烟花爆竹燃放的解禁呼声高涨，在一系列因素的综合影响之下，L 市决定由禁放改为限放，对于城市建成区内烟花爆竹燃放的时间、地点、品种等做出了详细规定。2008 年 1 月，L 市市区烟花爆竹安全管理条例正式实施，规定本市城市建

中国知网 https://www.cnki.net

成区范围内，农历小年至元宵节的一个月内可以燃放烟花爆竹。在这一阶段，L 市逐步引导烟花爆竹生产企业的转型和退出，禁止市区内生产烟花爆竹，虽然对烟花爆竹燃放态度有所松动，但是对烟花爆竹燃放的管理是更加严格和更加细致的，有效控制和管理烟花爆竹燃放一直是政策变动中坚持的主流思想。

第三个阶段为全面禁放时期（2016 年-2022 年）。

随着“五位一体”总体布局的深入推进，生态文明建设的重要性愈发凸显。为了改善大气环境质量，保障人民群众身体健康，L 市制定了大气污染防治行动方案，规定了全市细颗粒物（$PM_{2.5}$）和年均浓度的硬性指标。城市重污染天气越来越得到更多市民的关注和担忧。烟花爆竹燃放带来的一系列安全事故和加剧环境污染的现实情况再次引发了热烈的讨论。

2016 年，L 市所在的 H 省在大气污染防治行动的中期评估考核中的等级位于全国倒数，春节期间烟花爆竹燃放所产生的污染物浓度严重超标，给当年的环境污染防治考核增加了负担。2017 年春节前夕，H 省在《关于扩大烟花爆竹禁止燃放区域的紧急通知》宣布全省范围内县级以上城市建成区全面禁燃禁放烟花爆竹。该“一刀切”政策在春节前横空出世，引起各方讨论和抵制，最终在一周内走向终结，但是省内关于环境保护和治理的决心并未更改。2017 年，H 省全面退出烟花爆竹的生产行业。2018 年，H 省提出加强对烟花爆竹的禁限放管理，县级及以上城市的建成区禁止销售和燃放烟花爆竹。2021 年 7 月，H 省新修订的大气污染防治条例明确规定在全省范围内禁止生产、销售及燃放烟花爆竹。

这一阶段省内对于大气污染的防治任务的重视推动着下属各市的政策跟进。2016 年 8 月，L 市印发市区禁止燃放烟花爆竹工作实施方案，规定城市建成区内禁止销售和燃放烟花爆竹的区域，明确各部门的工作职责，提出了详细的工作步骤和工作要求。2018 年 1 月，《L 市市区禁止燃放烟花爆竹工作实施方案》正式实施，主城区全面禁止燃放烟花爆竹。2019 年，L 市政府发布的关于全面禁止燃放烟花爆竹的通告维持了上一年度的禁燃政策，禁止任何单位或者个人在市区生产、运输、经营、储存、燃放烟花爆竹。

在全面禁放阶段，推动政策变迁的因素主要是城市环境质量的变化。一方面，这一时期雾霾天气频发，市民对于大气质量和城市环境有了新的认识和要求。另一方面，环境污染防治的考核指标也是各级政府不可忽视的治理压力。省级和市级政府将禁止燃放烟花爆竹作为完成大气污染防治任务的重要一环，在此阶段每年 L 市都会发布全域禁放的通告文件。

第四个阶段为全面限放时期（2023 年-至今）。

2022 年 12 月，L 市在烟花爆竹“打非治违”督导工作推进会中继续明确执行市内全域禁放工作。然而在疫情特殊的封闭管理刚刚放开之时，各地政府的经

中国知网 https://www.cnki.net

济发展负担浮上台面，同时群众较为低落的情绪使得节日期间对于能够营造喜庆氛围的烟花爆竹燃放活动的需求愈发强烈。网络媒体从回应公共诉求的角度出发，认为烟花爆竹的禁放和限放都需要充分考虑政策制定面对的地方条件和依据。网络平台的热烈讨论和多地政府对烟花爆竹燃放的松动使得 L 市的市民在政府网站的“百姓呼声”中呼吁适当放开烟花爆竹的燃放。同省的周边城市也纷纷将原有的禁放政策调整为限放。经过充分的调研和思考，为了营造欢乐祥和的节日氛围，满足人民群众对于传统节日的美好体验，L 市政府发布了 2023 年春节期间烟花爆竹燃放的通告，由市应急管理局负责解释通告各县区政府具体负责的本区域内的烟花爆竹燃放有关事宜，对烟花爆竹燃放的时间和区域做出了详细的裁定，并且组织两场焰火燃放晚会以供市民观赏。2024 年和 2025 年，L 市继续采取限放的政策。

在全面限放阶段，市政府在每年年末发布最新的烟花爆竹燃放的管控政策，其中彰显了政府对于加强烟花爆竹安全管理，改善空气质量和保护公共和群众安全的决心和目标，政府在政策的动态调整中尝试平衡多方利益诉求，这也表明基层政府治理能力的不断提升。

表 3-2 L 市烟花爆竹燃放主要相关政策文件

序号	政策文件	发布时间	制定单位	主要内容
1	L 市禁止燃放烟花爆竹规定	1994.9	L 市人大常委会	规定本市禁止燃放烟花爆竹的地区。
2	关于修改《L 市禁止燃放烟花爆竹规定》的决定	2005.3	H 省人大常委会	在本市城市建成区域内禁止燃放烟花爆竹。
3	L 市市区烟花爆竹安全管理条例	2008.1	L 市政府	规定燃放烟花爆竹燃放时间和地点。限制烟花爆竹燃放。
4	关于印发 L 市市区禁止燃放烟花爆竹工作实施方案的通知	2016.8	L 市政府	主城区全面禁止燃放烟花爆竹。
5	L 市人民政府关于全面禁止燃放烟花爆竹的通告	2019.1	L 市政府	市区内禁止生产、运输、经营、储存和燃放烟花爆竹。
6	L 市人民政府关于全面禁止燃放烟花爆竹的通告	2019.12	L 市政府	维持上年政策不变。市区内禁止生产、运输、经营、储存和燃放烟花

中国知网 https://www.cnki.net

				爆竹。
7	《H 省大气污染防治条例》	2021.7	H 省人大常委会	全省范围内禁止生产、销售及燃放烟花爆竹。
8	L 市人民政府关于2023年春节期间烟花爆竹燃放的通告	2023.1	L 市政府	烟花爆竹由禁放改为限放，规定烟花爆竹燃放区域和燃放时间。组织烟火晚会。
9	L 市人民政府关于2024年春节期间烟花爆竹燃放“禁改限”的通告	2023.1	L 市政府	基本维持上年政策。规定烟花爆竹燃放区域和燃放时间。组织烟火晚会。
10	L 市人民政府办公室关于印发 L 市空气质量持续改善实施方案的通知	2024.7	L 市政府	严格执行烟花爆竹管理相关法律规定，依法惩处非法生产、运输、储存、销售及违规燃放烟花爆竹行为。

第三节 L 市烟花爆竹燃放政策执行情况

一、L 市烟花爆竹燃放政策执行成效

为了加强烟花爆竹安全管理，消除火灾隐患，改善空气质量，保障公共安全和群众人身、财产安全。近两年 L 市在发布的烟花爆竹禁放限放的通告中详细规定了禁放区域、禁放区域外燃放时间、个人禁放的烟花爆竹种类、燃放过程的安全要求以及违规违法行为的处罚。L 市主城区以外的其他县区要严格参照市政府通告制定禁放限放方案，报市政府同意后发布实施。各级相关部门要加大宣传力度，积极引导广大群众依法、文明、安全燃放烟花爆竹。鼓励群众公安报警电话、政务服务便民热线等举报电话，对全市范围内非法生产、经营、储存、运输和违规燃放烟花爆竹及法律法规禁止的其他行为进行举报。

L 市警方在烟花爆竹禁放工作中不断加大力度，对辖区婚庆公司、具备举办婚宴酒店、容易燃放烟花爆竹单位等进行禁放宣传，向辖区单位、社区、群众发放宣传单，不断提高广大市民禁放熟知率；严格烟花爆竹安全监管，加强对烟花爆竹的储存、运输、燃放单位进行安全检查，积极配合有关职能部门严厉查处非法生产、经营、运输、储存、燃放烟花爆竹等违法犯罪活动，消除各类安全隐患；加强重点区域、场所加强中午和晚上重点时间段巡逻防控，有效遏制烟花爆竹违规燃放。同时对群众举报、110 报警、巡逻查控发现的违规燃放烟花爆竹及违法

中国知网 https://www.cnki.net

犯罪行为及时搜集证据，迅速传唤违法嫌疑人，依法果断处理，以达到处理一起震慑一片的效应。各个县区根据自身实际成立烟花爆竹专项整治小组，对辖区内的“九小场所”和沿街门店进行消防安全检查，切实保障了辖区社会治安稳定，取得了良好的社会效果。各县区组织应急、环保、公安、城管、市场监管等部门力量，出动行政执法人员、机关党员干部、社区工作人员、派出所干警、志愿者，协同作战筑牢安全防线。针对违规燃放烟花爆竹的行为及时进行劝阻和制止，确保禁放区域内无违规燃放现象发生，为全区人民群众创造一个安全、环保、和谐的生活环境。同时深入社区、街道、广场等人员密集场所，广泛宣传烟花爆竹燃放政策，通过出动宣传车和悬挂宣传条幅引导，居民群众对燃放监管工作的参与度，提高群众的环保意识和安全意识，为维护社会安全和良好环境奠定坚实的群众基础。

据统计，2021 年至 2022 年，L 市全市公安机关共查处烟花爆竹案件 1596 起，、行政拘留 1331 人，行政罚款 260 人，罚款金额 65100 元，收缴烟花爆竹 3703 箱。2023 年 L 市公安机关配合应急管理、交通运输、市场监管等部门共检查企业 52 家、零售网点 580 处，查处涉烟花爆竹刑事案件 2 起，查处治安行政案件 21 起，罚款 19.1 万元，行政拘留 7 人，收缴烟花爆竹 3425 箱、爆竹 52 万头、礼花 795 枚，向全市通报了其中的 6 起典型案例。2024 年，仅 M 区就出动巡查车 168 台次，人员 925 人次，劝阻违规燃放 448 人次，烟花爆竹燃放政策执行成效明显，空气质量综合指数也位居城市区前列。此外，在确保公共安全和人民群众的人身、财产安全的前提下，与主城区接壤的县区禁止组织大型焰火燃放活动。为了营造欢乐节日氛围，传承中华民族传统习俗，市政府在烟花爆竹限放期间组织焰火晚会，满足广大市民群众的节日美好诉求。

二、L 市烟花爆竹燃放政策执行中的存在的问题

烟花爆竹从禁放到限放的政策变化带来的不止是欢乐祥和的节日氛围，还有更多无视规定的燃放行为。一方面，对于政策主体来说，春节是一个特殊的时节，承担着更多的社会管理压力。政策主体在政策执行过程中的注意力和资源都是有限的，相对于其他安全监管工作来讲，烟花爆竹的危害相对较小。烟花爆竹安全监管的精力更多投放在打击非法违法生产经营活动行为和治理纠正违规违章行为（以下简称为“打非治违”）之中。在烟花爆竹燃放政策的实际执行中，在第一现场的往往是公安警察和违反燃放政策的市民。公安可以说是唯一有权处置违反法律规定行为的部门，但是面对具有瞬时性、随机性、分散性的烟花爆竹燃放活动，执法部门难以及时发现和制止违规燃放行为。在实际的烟花爆竹燃放过程中，考虑到对烟花爆竹限放政策重视程度不够、执法过程中较长的形式和流程、

中国知网 https://www.cnki.net

特殊节日的工作压力还有政策执行者自身利益或偏好等种种因素，在烟花爆竹燃放政策执行过程中政策主体可能会表现出政策敷衍、推诿扯皮、选择性执行、象征性执行以及监管不力等行为表现。

另一方面，烟花爆竹燃放政策执行中的政策客体主要是在辖区范围内的人们群众。其中有一些对于燃放烟花爆竹具有强烈的需求和意愿，或者是在悠久的节日传统中形成燃放烟花爆竹的习惯，又或是选择燃放烟花爆竹作为节日娱乐的人们来说，他们会对禁止燃放或限时限区燃放烟花爆竹的政策产生抵触。加上城市与农村地区的习俗差异和人口分散程度，相关政策规定宣传力度和处罚力度有限，以上种种因素都会加大政策执行的难度。追逐经济利益和侥幸心理也会促使“铤而走险”的行为选择。政策抵触、群体性逾矩、阳奉阴违和利益交换等是政策目标群体在烟花爆竹燃放政策执行中可能会出现的行为选择。

公共政策执行中的逾矩行为会影响政策目标实现，进而可能影响政府的权威和政策目标群体对其的信任度。公共政策执行中的逾矩行为不仅会破坏政策的权威性和有效性，还可能导致资源浪费、社会不公、信任危机等问题。公共政策执行中的逾矩行为带来的危害往往在可控范围之内，在政策主体和政策目标群体共同的逾矩行为之中，政策执行过程中的行动和成果也会呈现微妙的平衡之态。因此需要通过加强政策执行的监督、完善政策执行机制、提高政策主体和政策目标群体的法律意识和道德修养等措施，来减少和纠正逾矩行为，确保政策的顺利实施和目标的实现。本研究之后将利用结构-场域-行动的理论框架分析 L 市在烟花爆竹燃放政策中的不同行动者的行为选择，探究各个要素在政策执行的互动中是如何达成集体行动产生最终政策结果，解释公共政策执行中结构因素和场域因素对于政策执行行为选择和行为逻辑的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 L 市烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为及其成因分析

第一节 L 市烟花爆竹燃放政策执行的行动者

烟花爆竹燃放政策执行包括多方面的行动者，基层行为主体主要包括政策执行者与政策目标群体。在 L 市烟花爆竹燃放政策执行的谈论中，行动者主要是指 L 市政府、基层公安和普通群众。这些行动者是场域中的主体，他们具有各自的惯习和资本，在场域中占据特定的位置，并通过各种策略和行动来竞争和获取资源，以实现自身的利益和目标。各个政策执行主体的最基本的行为特征是追求自身利益最大化[①]。行动者的行为和决策受到场域结构、自身惯习以及所拥有资本的影响，同时他们的行动也会反过来影响场域的结构和运行。不同行动者之间的互动和竞争构成了场域的动态变化过程。

政策执行是发生在多个层级、多个主体间的行为互动过程。政策执行的问题可以看作是组织问题[②]。公安警察作为社会治理和公共安全的基层政策执行者，在政策执行和社会治理中扮演着重要角色。在政策执行中面对来自上级体制中的压力，切实贯彻落实上级政府颁布的各项政策，达成基础的工作目标。除此之外，他们还要面对社会治理中的多元场域，充分履行自身职责，为社会公众提供优质且高效的服务。在这种情况下，基层公安和部分群众天然地站在了政策的两端，监管者和被监管者不可能完全按照政策要求不打折扣进行行动。在公共政策执行过程中，不同的政策执行行动主体会依据自身所处的环境条件、所掌握的资源状况以及个人的能力素质和价值认知等方面的差异，对政策执行方式做出审慎且灵活的调整。这种调整并非随意为之，而是基于对现实情况的深刻理解和对政策目标的准确把握，旨在确保政策执行的高效性和适应性，以更好地实现政策的预期效果和社会效益。于是在这种情况下，权宜性执行就成为行动者政策执行的准则与行为逻辑[③]。行动主体的行为选择会受到规则限制和资源约束等结构因素的影响。同时其所处的场域环境也在不断塑造着行动倾向。具体来说，政策执行中的

[①] 丁煌. 利益分析:研究政策执行问题的基本方法论原则[J]. 广东行政学院学报, 2004, (03): 27-30+34.

[②] MONTJOY R S，O′ TOOLE L J. Toward a Theory of Policy Implementation： An Organizational Perspective [J]. Public Administration Review，1979，39（5）：465－476.

[③] 钟海. 权宜性执行:村级组织政策执行与权力运作策略的逻辑分析——以陕南 L 贫困村精准扶贫政策执行为例[J]. 中国农村观察, 2018, (02):97-112.

中国知网 https://www.cnki.net

权力配置与资源禀赋，政策环境和执行场域、个体能力以及价值选择等要素共同决定了各个政策执行行动者的行为选择。以上影响政策执行的重要为执行主体的行为选择搭建了最终的行动舞台。

第二节 L市烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为的具体表现

一、消极执行

为了减少来自上层的执行压力，基层公安作为基层执行者和一线执法人员，会根据具体实践和规则进行策略变通。在政策执行过程中，基层公安往往会按照法律规定和工作制度展开行动，遵守程序正义。由于基层公安工作开展依靠清晰的法理依据，他们的执行行为会严格按照程序规定进行，基本不具备对于政策执行规则再生产空间。但是在缺少制度激励和明确目标的前提下，基层公安也会抛弃主体性，基本只会按照程序进行政策执行和处理。这种消极的执行方式传达了政策执行者正在行动的信号，但是对于实际政策目标达成的帮助是有限的[①]。

“真的忙不过来，电动车电瓶丢了，自行车被偷这种你肯定要处理。（但是实际上）可以说你都不去调查，他说你找到没有，直接说没找到，都不去找。好多都是在你报警期间，如果这地方没监控，啥也没有，就忽悠过去了，或者你拖个一年两年，他自己都不会再问了。一般破不了的都不去调查，没有人去干活，打架还处理不完了呢。”（访谈资料20240212，GA2）

在政策执行过程中，倘若政策执行者所掌握的资源无法满足其进行自身资源积累的需求，甚至连难以覆盖执行政策所需的成本之时，行动者往往会采取消极被动的应对态度。为了达成任务目标，他们会在制度框架内寻找可利用的空间，进而采用消极执行的策略来处理政策执行工作。

二、替代执行

在追求程序正义的过程中，基层公安会利用正式规则和程序的限制和漏洞来实现自身目的。在上级压力和公共治理压力之中进行博弈。在烟花爆竹燃放政策的执行中，基层公安追求程序正义，按照流程进行案件处置，在一定程度上是用工作流程处置代替了实际的政策执行。

“咱们这儿禁放之后肯定都是偷着卖的。禁放是不让卖的，检查到了肯定要处罚的，一般都是等着有人报警了再去处理。其实大家心里都清楚，只要没人报警，我们也不主动查。不过一旦有人报警，我们肯定得去，这是我们的职责。不

[①] 孙发锋.象征性政策执行:表现、根源及治理策略[J].中州学刊,2020,(12):15-20.

中国知网 https://www.cnki.net

过说实话，我们去的时候希望到地方见不到人，见到了人那就只能按规定办案。”（访谈资料20240210，GA1）

从表面上看，基层公安按照燃放政策的规定和相关管理条例对违反燃放政策的行为进行合法的处理，其执行的活动和形式具有合法性，环节与程序也都规范合理。但是这种执行具有隐蔽性和迷惑性，存在阳奉阴违的特点。实际上，在基层执法者的角度来看，将烟花爆竹燃放纳入监管和职责范围已经完成了对其的工作职责。当烟花爆竹燃放失去其特殊性而逐渐融入日常工作中时，对于其他工作的处理也被视作烟花爆竹燃放政策执行的一部分。这种替代性执行可以看作是政策执行者在短时间内化解执行压力的对策，但是存在引发去制度化的风险的可能，无益于良好的基层社会治理秩序的构建和公共政策执行达成目标[①]。

三、抵抗执行

公共政策执行中的结构因素和场域因素为政策执行中的提供了合法性的资源获取渠道，行动者的行为选择也是各种要素的互动之中不断规范得出的。普通群众是烟花爆竹燃放政策的主要政策目标群体，在与市政府和基层政策执行者的互动和博弈之中根据自身掌握的资源和利益诉求采取适宜的行动来参与政策的执行。多数公众会遵循政策要求，不违反政策规定，正常落实完成政策执行。正常政策执行策略并不意味着简单的服从，正常执行也是普通群众作为基层正常执行者做出的行动选择。首先，烟花爆竹燃放政策的目标在于公共安全和社会秩序的维护，政策目标符合公众利益。其次，基层执行者的政策执行过程是正义的，没有出现暴力执法或者是“一刀切”的敷衍现象，这样公众对于政策执行能够产生认同感。此外，权威在政策执行中是特殊而重要的资源，公众在面对政策制度和法律规定时面对的是公权力，在此情况下个体没有足够的资源与权力支付带来的成本违反政策，于是多数普通群众会在衡量自身行为能力的前提下选择正常执行。

“让不让放也不是说多关心，但是其实需要放炮的时间点都是那一段时间，过年嘛就是图个吉利。咱国人还是得坚守一点传统，节日还得有点气氛才热闹。放个炮意思一下差不多都中了，心意到了就行。你要是乱放没事还好，要是有事了不也是可麻烦，过节的时候还是别自己找事。”（访谈资料20240215，JM1）

在烟花爆竹燃放政策执行中，也会有部分群众采取拒绝执行的行动策略表示对政策的对抗。部分地区的传统观念影响深远，部分习惯依照传统习俗开展年俗活动，对现有的政策规定缺乏清楚的认识，选择继续按照自身习惯进行烟花爆竹

[①] 杨威威,徐选国.替代性治理：城乡变迁下基层社会治理创新的自我调适[J].社会发展研究,2022,9(03):48-70+243.

中国知网 https://www.cnki.net

的违规燃放。部分公众位于远离主城区的地区，区域公共资源与城区差距大，区域监管力量较为薄弱，在熟悉的地域和社会关系中一般很少存在举报现象，在此情况下短时违反燃放政策的风险较小，不执行燃放政策规定也是在种种考虑之后的行为选择。如果是在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹这种不涉及危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，公安部门一般会责令停止燃放，并处100元以上500元以下的罚款。部分群众抱有一定的侥幸心理，对于违反政策的成本有着自己的判断和评估。为了满足自身的经济或者娱乐需求，他们往往愿意承担潜在的政策违反成本，进行烟花爆竹的违规燃放。不管出于何种原因，确实有群众存在违反了烟花爆竹燃放政策的规定的逾矩行为，在资源不足和有限政策成本的条件下，拒绝执行也表现为普通公众在特定场域之中获取资源的理性选择。

“可能宣传栏有贴过燃放的安全宣传吧，没怎么注意过。……过年的时候烟花爆竹各种都有人卖，基本都能买到。咱这边都是晚上一起去外头放着玩的，大家都放。可能有时候有警车啥的，也没见过谁真的因为放炮被抓了或者罚款了，大家都一起玩谁去举报啊。你都放也是节日的娱乐，也算是在家这边跟住在附近的都打打交道。”（访谈资料20240204，JM2）

“过节都是玩的时候，好多小孩子和年轻人都是一块到公园或者河边去放（炮）呢。大家都放你怕啥呢。再说了，就算有人管也会来和你说让你别在这里放炮，换个地方就行。最多给你东西没收了怕啥，或者直接找个没人管的地方晚上去看着更好看。说是限放他那也管不过来呀对不对。”（访谈资料 20240204，JM3）

第三节 L市烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为产生的原因

一、政策模糊传递为逾矩行为提供容纳空间

（一）政策悬空转译

政策执行涉及多个层级，不同层级都要对上层政策规定的顶层设计与下级地方转译进行具体操作化的协调问题。政策转译可以理解为核心行动者考虑其他行动者的相关利益并构建纳入所有行动者的参与网络以便识别不同行动者的关键利益，最终实现各方利益的过程[①]。在政策执行中，不同层级的参与者会在本层级完成对于政策的转译。每一层级的转译都需要考虑当地的条件和实际情况，把政

[①] Latour B. Postmodern? No, Simply Amodern! Steps Toward an Anthropology of Science [J] .Studies in History and Philosophy of Science, 1990, 21 (1): 145-171.

中国知网 https://www.cnki.net

策的具体内容和所处场域相融合。

L市在传递上级政策中，往往按照比较宏观和模糊的要求，简单忠于上级相关政策文本，对执行的各个环节以及资源调配的阐述不到位，这就导致基层执行中往往只有在处置违规行为的时候才能清楚依靠《烟花爆竹安全管理条例》等比较上层的法律法规做出处罚决定。政策执行呈现出一种以政策文件贯彻落实文件的状态，并且没有将政策任务转化为具体政策目标[①]。

政策传递呈现一定的政策悬空转译现象，对具体执行过程起到政策指导作用有限。政策悬空转译现象在一定程度上脱离了地方的实际情境，当现有资源与制度无法满足政策执行需要，政府直接面对必须执行的压力，那么基层政府就会权衡利弊，寻找适宜的策略通过下沉执行压力来保障政策落实。

（二）科层压力下沉

在政策层层下沉中，首先是政策执行主体的下移。各个县区对于烟花爆竹燃放可以出台符合地方情境的政策。各种安全监管工作的部署也一并交由各县区政府自行组织，市政府和应急管理局在很大程度上完成的是验收成果的工作。权力的下放，代表着矛盾、责任、压力的同步下沉，下级政府和主管“打非治违”行动的基层公安成为最大的责任压力承担者。此外，在政策执行的过程中，市级政府往往不会对于下级政府和基层执行执法活动进行干预。

“俺们就是通知到了什么时间去哪个小区巡逻值班，没有那么细的目标措施啥的。直白说就是看着别让人乱放炮。过节的时候肯定都是需要人值班站岗的时候，主要感觉也起不到啥太大用，不一定能逮到人，见到人了人家也不一定听咱们的，但是值班巡逻该去还是得去。”（访谈资料20240124，SG1）

当执行压力层层下放，基层执行者在寻求不到上级的具体政策解释以及授权来缓解自身的执行压力时，会发挥主观能动性采取行动以便规避在政策执行中可能遇到的风险。

二、资源压力与激励弱化之下的简单执行

（一）规则要素：行政体制与法律政策

1.行政体制

公共政策的执行过程涉及相关部门的组织结构、权力分配和责任机制的问题。烟花爆竹燃放政策的执行需要多层级政府和多部门的共同参与。为了保证组织间活动的有效协调，有必要借助管理手段对制度予以规范和保障。在烟花爆竹燃放政策方面，地方政府在国家宏观政策的指引下，依据省内的相关条例规定，由市

[①] 李瑞昌.中国公共政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012,5(03):59-85+180.

中国知网 https://www.cnki.net

一级的政府来统一发布决定，从而确保政策的有序实施和有效管理。在政策实际执行的过程中，由于所处场域的差异性和特殊性，不同层级的政策执行者面对的是不同的资源限制、制度环境和利益分布。

在纵向治理体制中，市级政府一般要对上级的宏观政策进行再细化。而在 L 市烟花爆竹燃放政策中，市级政府既是公共政策的制定者，又是直接执行者。在执行过程中 L 市会面对较少的信息失真。各县区政府在政策执行中不可避免地承受来自上级政府的执行压力，同时也需要处理一线执法者和基层群众等主体的利益关系。在烟花爆竹燃放的监管执行中，一线执法者基本是基层的公安民警，作为最为基础的执行层，他们也同样有着来自组织体制和工作责任的压力，这与烟花爆竹燃放的监管目标之间也会产生特殊的联系。

在横向跨部门治理体制中，公共事务与生俱来的复杂性在很大程度上决定了其执行过程往往需要不同职能部门之间相互协调，并对固有的利益格局进行调整。烟花爆竹的安全监管主要涉及四个环节，应急管理部门负责生产和经营，交通运输部门和公安共同负责运输环节，燃放主要是公安部门负责，其中也涉及群众的监督和政府内部部门的协助反馈。各个部门之间的组织架构和倾向的政策目标存在差异，为了保障部门利益，降低沟通成本，在资源和共识难以获得及时支持的情况下，工作任务有很大可能会让位于本部门更重要的目标，从而导致政策无法高效落实。

“烟花爆竹的管理工作主要集中在过年期间，这段时间是监管的重点时段。它不是说光管烟花爆竹，还有其他工作。你重点还是在危化企业。烟花爆竹的危害相对还是小，只是有点阶段性，需要特定时期需要加强管理。相比呢，危化企业一旦发生事故，那的影响力都非常大。”（访谈资料 20231228，SYJ1）

烟花爆竹燃放政策执行中，不同层级的政府以及不同的部门面对着不同的问题和考验。随着层级逐渐向下推移，政策目标不断被削弱和稀释，进而产生偏离政策目标的现象。要达成和落实一系列政策目标，仅仅依靠内嵌于整个政府体制结构中的单个部门单元是难以独立实现的。系统内部各部门之间关于资源与权力的制度设计能够强化了制度所带来的约束效果，但是在一定程度上也减弱了对政策执行的激励功能。

2.法律和政策

法律法规和政策规定是烟花爆竹顺利执行的制度性基础。这些规则为公共政策的执行提供了现实意义，同时对执行过程中的种种行为进行约束，保障实际烟花爆竹燃放监管的有效进行。在法律制度方面，L 市在发布春节期间烟花爆竹燃放的通告时，主要采用《烟花爆竹安全管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》

中国知网 https://www.cnki.net

以及本省的大气污染防治条例作为主要的法理依据。

“市领导决定的，政策到时候才会出来。现在还是不确定性。领导换人政策可能就换。……那个(烟花爆竹燃放政策)是以市政府的名义发布的，不是说我们局发布的，市政府才有权力发布，这是权限上的问题。”（访谈资料 20240729，SYJ3）

L 市发布的烟花爆竹限放通告主要规定了主城区内的限放要求，下属其他县区则可以根据通告要求自行制定地方政策，报由市政府批准。由于上级政府发布的政策较为宏观，具有较高模糊性，并且烟花爆竹燃放政策缺乏比较具体的政策目标和制度考核，加上各县区拥有一定程度上制定规则的权力。这就可能出现不同区域之间的政策执行目标和政策执行方式以及采取的行动出现微妙的差别。

“市一级，主要是管城市区。你县区都能自己制定。我们只管城市区，说你哪一块禁放。这在网上都可以公开的，你能看到。因为各县我们没法规定，县里面一般都在县城，不让放，县城之外不是特别地方都没有限制。”（访谈资料 20231228，SYJ1）

（二）资源要素：人力资源与权力配置

1.人力资源

烟花爆竹燃放政策的执行涉及多个部门的参与，应急管理局危险化学品安全监督管理科主要负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，做出整体的工作部署，实际上在工作中他们需要把更多的精力投放在更加重要且危险的危险化学品企业的监管之中。在烟花爆竹监管的工作中，应急管理部门人手有限，只能依靠综合管理执法大队等现有资源组织安全检查，其他更细致的工作层层下放交由县区按照规定自行组织政策的实施。

“我们主要的工作其实在于检查烟花爆竹仓库，零售点就以各县区为主，我们抽查。其实工作是部署下来，仓库的检查情况都是这样。你现在哪有人，一个科室也就四五个人吧。县区还布置好几千家，谁能跑的完。……其实县区人更少，可能也就两三个人。”（访谈资料 20240124，SYJ2）

在春节期间的烟花爆竹监管中，应急管理部门的工作重点主要在于“打非治违”，烟花爆竹的非法经营具有一定的隐蔽性，每年在组织的检查中虽然能发现破获不少，但是仍然存在没有发觉的隐患。在禁放区和禁放时间燃放同样是工作的难点。在比较集中的时间段内，人们的违法燃放行为会一起涌现，由于地区的分散性和执法人员数量的限制，对于违反燃放规定的逾矩行为的监管和执行工作是十分困难的。公安方面日常面对的治安压力就比较大，基层民警每天要面对的琐事更是不计其数，他们往往承担着基层治安的巨大压力，几乎所有的假期都和

中国知网 https://www.cnki.net

他们无关，需要保持各种备勤的状态，人手紧缺在基层公安的工作中表现得十分明显。

“基层的人不够。基层所有单位人都不够用。我们负责的县将近九十四万人，只在城区有将近三四十万人，一天值班的就十个人，十个人负责这三四十万人的治安，你想想三四十万一天要报警，要报多少起。就将你七八十起，也算少的，七八十起就这十个人，你看啥时候会忙完，都忙不完。”（访谈资料 20240210，GA1）

在烟花爆竹燃放政策的执行中，配备的人员以及原有的人事制度并没有进行特殊的变化和安排，对于政策执行所达成的现实目标和相应的人员考核也是空白的。当宏观政策目标和部门当前组织目标产生冲突的时候，为了应对复杂的执行情境，满足多方目标和期待，实现政策目标与实际情况的平衡。基层政策执行者往往会根据所处的制度环境，借助自身的信息优势，对公共政策采取灵活变通的执行方式。

2.权力配置

要讨论公共政策的执行过程，就无法绕开执行权这个核心话题。烟花爆竹燃放的安全监管涉及多个部门，但是并不是每一个部门以及每一个政策执行者都有权去处理相关的违规行为。在禁放区和禁放时间的违规燃放是政策执行工作的难点，但是不论是打非行动还是对于环保问题的责任，只有公安方面拥有权力去制止，其他部门往往没有制止的权力。当有烟花爆竹违规燃放的行为出现之时，社区和村委的值班巡查往往只能做到提醒和制止，他们没有权力对于违反规定的燃放行为进行没收违规物品和进行行政处罚的权力。这样一来，基层烟花爆竹燃放的监管执行几乎只能依赖于公安部门来进行。同时烟花爆竹的违规燃放行为往往出现在比较集中时段，但是分散在各个地区，这为基层公安的执法带来了更多考验。

“科室里有的可能只有一两个人有证，真正有权力管的可能没几个人。本来人就少，而且还有其他工作，到年关工作一股脑都来了，很多时候真的就是忙不过来，很多重要的工作不能不去抓，年底的材料工作还有调研工作都是一个接着一个，先抓住大头（工作）。”（访谈资料 20240128，XYJ1）

“其实权力基本都在公安那里，第一个是打击非法活动，第二环保说到底还在他们。因为只有他们有权去制止。其他部门没有权利制止。也理解他们（公安），这么多人放，你抓谁不抓谁？第二，没几个人没法办案。全都是放的，你没法办。”（访谈资料 20240128，XYJ1）

中国知网 https://www.cnki.net

三、目标模糊与价值选择之间的选择执行

（一）政策场域

从国家政策的推进来看，国家层面有关烟花爆竹燃放的政策依据主要是《烟花爆竹安全管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律和管理条例，具体的烟花爆竹燃放的管理规定往往还需要地方省市做进一步明确的规定。燃放烟花爆竹是我国在庆祝春节时历史悠久的文化传统，烟花爆竹也寄托了人民对于新年美好心愿的企盼，形成了相对坚固的社会习俗。党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，明确提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。随着国家对生态文明的重视和对地方各级政府提出更好的环境质量要求，地方政府在有关环境保护政策上的执行力度逐渐增大。环境保护的政策价值取向愈加明确，国家层面对于减少污染推动生态文明建设的政策执行目标更加明确。在此政策导向的大背景中，地方政策的执行也将更多考虑环境保护这个主要的政策目标和考核指标。

地方政策的推行离不开自身的资源和需求。作为省域副中心城市和传统工业城市，L 市的经济的高质量发展更加需要在环保政策要求和城市可持续发展职责找到平衡。省一级政府提出了禁止生产、销售和燃放烟花爆竹的要求，但是具体方法可以由市一级的人民政府结合自身实际自行制定，这就为政策执行提供了一定的创新空间和灵活性。市政府出于对社会安全和环境保护目标的考虑提出了全面禁燃的政策，然而由于民俗文化和社会需求等原因，相关政策颁布后并没有获得较为一致的社会共识，甚至面对不少人的抵触，在实际执行中也面临着一些碰撞和尴尬。烟花爆竹全面禁燃的决定加大了政策执行难度，政策执行成本的提高也使得一些地方寻找另外的政策出口。在政策推进的实际过程中，改善城市生态环境的迫切需求占据主导地位，政策执行往往着眼于环境保护这个主要目标，政策执行过程相对模糊，执行途径相对受到限制。

“还是说的是一盘棋的思想，这两年看着是没有之前那么严重的污染，但是环保的要求还是一直在的。关于烟花爆竹的燃放肯定也有咱们环保方面的责任和要求，虽然是一定程度上放开了燃放的口子，但是不是说就完全放开。你燃放不可能没有影响，就是想着尽量降低对环境空气质量的影响。杜绝出现重度及以上污染天气情况这一点还是在提的。”（访谈资料 20240201，SHJ1）

（二）心理场域

政策执行的主体是人，作为自然人必然有其自身的主体性。作为独立的个体，人虽然在社会中扮演不同的身份角色，但也不可忽视自身的心理系统。烟花爆竹

中国知网 https://www.cnki.net

的燃放执行是和社会治理中的背景和目标导向息息相关的，面对复杂的任务情境，政策执行者需要具备较强的应对能力、协调分析能力以及多样化的治理手段和策略，在此情境中个体所承担的责任和义务可能会超出个体能力范畴和认知水平，表现出“角色过载”[①]。

基层工作所涉及的事务，并非单纯局限于行政范畴，更多的是要直接应对包含人情世故在内的、繁杂且琐碎的，涉及各个方面的事宜。基层政策执行者置于利益性、关系性错综复杂的基层治理情境之中，受到心理场域等影响因素，不同个体在私人领域所秉持的情感倾向以及价值判断，会以补充或者延伸的形式，融入到其行为实践的进程当中。烟花爆竹燃放政策的执行呈现一定的时间聚集性，对于面对基层治安压力的政策执行者来说更像是一份春节期间带有时效性的额外工作，但是烟花爆竹燃放政策的执行成效和结果对于处在行政体制底层的政策执行者来说，主要的压力来自于兜底追责机制中的约束和要求，与实际中的物质精神奖励或是职位晋升几乎没有关联。街头官僚在公共政策执行过程中往往面临着一系列复杂且棘手的挑战。晦涩难懂甚至相互矛盾的规范性要求、模糊的目标与行动边界、目标与有限资源的制约以及多元主体价值冲突使得他们在工作中缺乏明确的指引都会使得街头官僚在执行政策时难以确定自己的职责范围和行动限度，无法避免指责，陷入两难之境[②]。

“会有人举报，也逮到过。但是现在都是一种什么想法，你把他人家走一套程序处罚了，你可能一晚上你都不睡觉，可能第二天你还要忙一天。整个流程会很漫长。会给人撵走，东西没收，有的还会罚款。”（访谈资料 20240212，GA2）

“案件有专门部门回访，就是报警结果满意不满意。不满意你还得和人家联系，不满意原因是什么？你们怎么整改，我们当时看一星期接了 3000 多个报警电话，每一期都要回。但是有专门的部门就坐到这一天，啥也不干。你不满意，你不满意（无所谓）。”（访谈资料 20240212，GA2）

具有一定的自由裁量权的政策执行者，在特殊治理情境之中作为强制性执行的政策角色，面对高需求的公众政策，政策执行的紧迫性也随之加剧，政策执行者在政策执行过程中会考虑实际工作要求和个人情感导向，产生不同的行为选择。

（三）社会关系场域

社会关系场域位于个体的生活空间与国家广大范围之间，是二者之间的中间地带。政策问题建构存在于个体与他人的社会互动关系之中，往往根据政策情境作用下形成的刺激而进行适应性的调整。鉴于资源的有限性和稀缺性，在政策网

[①] Drach-Zahavy A, Freund A. Team effectiveness under stress: A structural contingency approach[J]. Journal of Organizational Behavior, 2007, 28(04): 423-450.

[②] 孙斐, 王刘娟. 街头官僚的道德困境：一个文献综述[J]. 公共管理与政策评论, 2021, 10(03): 158-168.

中国知网 https://www.cnki.net

络中，政府掌握着极大的权力，并在很大程度上能够左右政策过程的走向。在社会关系场域里，各个主体在立场、观点、目标以及利益诉求等方面存在显著差异，这致使基层政策执行面临着较高的冲突风险。作为烟花爆竹燃放政策执行的基础环节，一线执法者和群众往往处于“高模糊-高冲突”的政策执行框架内。随着互联网信息技术的不断发展，公民的民主意识和权利意识也相应增强，公众对于外界的感知和联系正在被无形放大。同时各个地方由于发展情况和地区存在差异，制定了不同的烟花爆竹燃放政策，使得不同地区的公众之间产生隐形的比较和较量，政策目标群体离散、分化的利益取向无形中增加了社会结构张力和社会治理难度[①]。

“都是一个院里的，你也不好意思很严肃的去说。我们最多也是提醒和制止，也没有权去处置这个事情。最主要是保证春节期间和安全和秩序，别的如果有人举报那也是人家的自由选择。”（访谈资料 20240215，CW1）

“我们要求的是领导班子全体成员带队抓值守，去劝导这些违规燃放的行为，我们和街道、社区都一起基本一整个晚上都在那边值班和巡逻。事实上可辛苦，加上过节谁不想休息，冬天外面又这么冷，但是没办法。听见有人放炮就得过去看看情况，不一定看的见人，或者有时候人家放完就走了。但是你得一直坚守岗位。”（访谈资料 20240201，SHJ1）

普通公众是烟花爆竹燃放政策的目标群体，同时也可以算是政策执行环节末梢的执行者。群众的受教育程度、受传统观念的影响程度、以往的烟花爆竹燃放习惯都会影响他们对于烟花爆竹燃放行为的选择。公众所在的地区以及地区之间的社会网络关系也会影响自身的行为选择。如果所在地区思想较为保守或是人口结构较为固定，那么公众可能更倾向于按照往年的习惯进行烟花燃放爆竹，在这个过程中他们不会关注政策的变化和规定，需要更多的资源调度以保证政策目标的达成。群众的燃放意愿越高，对于当地执行的要求越高，当所拥有的资源难以契合整体需求时，当地的政策的贯彻与实施工作便会遭遇重重阻碍，推进过程举步维艰。地区的社会联系和政策执行的质量并非仅是单一的线性制约关系，在熟人社区中，村委或者居委的值班成员最多只能尽到提醒制止的义务，处于相对比较消极的执行氛围，这种氛围也会影响执行的安排和资源投入。相应的良好的自治环境和相似的燃放理念也可能让公众不好意思明目张胆地违反燃放规定。

四、政策执行压力和执行能力的冲突调适

政策的执行和落实需要一定的资源提供保障。烟花爆竹燃放政策的出台和执

[①] 张平,崔子傲.基层治理场域中城市社区政策执行逻辑解构[J].学习与实践,2024,(01):42-51.

中国知网 https://www.cnki.net

行往往被压缩在春节前后大约两个月的时间限制之中，除了日常对于烟花爆竹生产、存放和销售环节的监管，面对普罗大众的燃放规定更是烟花爆竹燃放监管工作的重点和难点。烟花爆竹燃放政策的执行压力是不断扩大的，但是 L 市在推进烟花爆竹燃放政策落实的过程中，并没有额外增加政策资源来保障执行成效，而是依靠原有的组织体系和制度架构进行职责分工和执行合作。

在压力与资源供给失衡的情况下，激励机制可以弥补执行能力的欠缺，并且对于政策执行成效具有重要的意义。在体制之中，激励往往分为物质激励和晋升激励。但是在烟花爆竹燃放工作的部署之中，基层执行者采取的执行途径往往内化为本身的工作职责，推动政策执行变成春节特定时期的工作内容。此外，政策具体目标和考核标准的缺失也使得激励的实施失去正当依据。对于烟花爆竹燃放政策的执行成效和自身的工作考核基本无关，只要在节日期间保障辖区安全不出事故就可以看作政策执行的成功。政策执行中，资源受限会导致执行能力有所欠缺。随着政策压力的逐渐增加和任务的不断堆积，基层行动者激励机制的弱化更会促使他们寻找替代性策略来应对政策压力。基层现有的资源匮乏使得其所承担的政策任务超出了实际的执行能力范畴，这种资源与任务的不匹配为逾矩行为的产生创造了条件。

国家的政策导向对于对地方政策运行起到强有力的推动作用。最初对烟花爆竹的安全监管是为了防范安全隐患，保障人民群众的生命安全。随着社会的不断进步发展，我国明确要处理好经济发展同生态环境保护的关系，坚持完整准确全面贯彻新发展理念，推进美丽中国建设。在推进生态文明建设过程中，环境保护作为其中的焦点影响着政策目标的设置和政策执行发方式。国家对于环境保护的重视和相关政策文件的出台成为地方公共政策执行的重要任务，强化了地方对于中央政策的落实力度，成为地方烟花爆竹燃放政策执行的逻辑起点。全国许多城市推行了全面禁止燃放的政策，为 L 市本地区的政策出台和执行带来了政策压力。

不同地区有各自地方性的政策执行环境，L 市跟随国家保护环境和社会安全的政策方向引导，从单纯出台管理条例，追求环境指标，到如今考虑并满足人民群众对于节日的美好追求，L 市进行了资源整合，实施政策行动探索，形成相应制度运行逻辑。

烟花爆竹燃放政策需要在科层组织中层层传递，漫长的组织结构层级大大增加了政策内容与执行过程之中的不确定性。在此情况下，政策文本在层层转译中不断被削弱，对于政策目标的实现预期也随之消减，政策执行之中的种种逾矩行为也从而产生。在市这一层级，政策目标并未清晰制定，与节日气氛的客观执行环境存在冲突，给基层行动者带来巨大的执行压力。烟花爆竹燃放政策面对的政

中国知网 https://www.cnki.net

策目标对象也存在差异。政策执行中，由于政策对象之间的差异性与不平衡性，这也就表明了政策执行能力会有所不同。基层政策执行者在面临政策压力与自身执行能力相冲突的执行状况时，在无法凭借自身力量独立完成政策执行并实现政策目标的情况下，逾矩行为的选择倾向就会愈加明显。

公共政策的执行离不开所处的制度环境，烟花爆竹燃放政策的执行涉及应急管理、公安、交通运输等多个职能部门，不同职能部门之间的权力边界对政策的有效落实至关重要。然而，制度的实施过程也是博弈和互动过程，制度漏洞甚至可以使现行制度成为无效和无用的东西[①]。政策执行中政策执行者就会面对应当做和不能做之间的选择。在烟花爆竹燃放政策的基层执行中，实际上公安部门很少会主动展开检查，更多是被动等待群众举报来实现对于烟花爆竹燃放政策的执行行动。

在政策压力和执行能力的冲突之中，激励的缺乏进一步削弱了政策推行的积极性，在这种情况下，问责制度可以承担激励的功能，转化政策压力，推动政策的落实。事实上，涉及多个职能部门的主体往往只关注本部门的工作内容和工作职责，在执行资源不足和能力有限的情况下，上层对下层的主要职责和能力资源有着清楚判断，上下层在政策执行的情况存在共识。也就是说此时问责在政策执行中并不是有效的工具，上级对基层政策执行不足进行问责的可能相当有限。面对基层执行中的权宜性执行，上层政府往往忽视这些执行情况，更多地着眼于保障公共安全这类举足轻重的政策目标和其他更为要紧的政策执行活动中。上下级多部门的互动中，逾矩行为逐渐被默认为常态。基层执行者需要一定的资源保障与制度空间来面对政策执行压力，这就为公共政策执行中的容纳创造了空间，逾矩行为选择也随之产生，为了制度的持续运转提供韧性保护和动力。

第四节 政策执行中的调适性逾矩：结构、场域与行动的互动

在烟花爆竹燃放政策的执行过程中，政策执行中不同的行动者面对着特定的规则约束、资源配置以及多重场域中的价值诉求，此时各个行动者会依据理性与非理性的逻辑标准，做出相应的政策执行行为选择，这是对政策执行中的多元行动者逻辑的整合描述。于是政策的执行进程得以向前推进。

结构化理论描述的是政策执行中存在的规则和资源，场域理论将政策执行过程理解为一种竞争的、存在不同层级的状态。从规则层面上看，政策的高模糊和权力分配触发了斗争。烟花爆竹燃放政策中随着社会发展和地区领导的关注产生了一些变动。在新一轮禁止燃放到限制燃放的潮流中，之前带有刚性要求的政策

[①] 张曙光.问责有限性与政策执行制度、主体、行为[M]．北京：中国财政经济出版社，1999:136-139

中国知网 https://www.cnki.net

规定在限放的趋势中可能会变得模糊。在全面禁放的背景中，政策文本可以采取“一刀切”式的规定清晰描述政策目标和政策执行。在限放政策中，往往会存在诸如禁放区监管责任模糊或是处罚标准不统一等规则漏洞。、市级政府会忽略规则漏洞，将执行压力层层下放给更加县区，在压力转嫁中消解了部分政策模糊带来的责任和不确定性。基层执行者承接了来自上级的执行压力，同时拥有了自定细则权，为之后选择性解释规则留出了空间。在执行过程中，由于资源压力与激励弱化的限制，基层执行者在执行成本的分析中调适执行策略，进行执行流程的适应性优化，将政策执行的要求划分轻重缓急，突出“打非治违”的多部门联合执行行动，弱化全面巡查的工作要求，为政策执行过程中的博弈留出了空间。

场域中不同资本的博弈驱动理论政策执行中的行为调适。烟花爆竹的燃放中的逾矩行为可以看作是基层政策执行者和市民在场域中的斗争和争夺。基层政策执行者可以依靠执法权、政策规定和一系列配置资源来开展执行行动，但是在现实资源保障缺失的情况下，基层执行者往往用执行程序的合规来代替政策执行需要的实质监管。在执行过程中也会采取消极执行和降低执行成本的被动接受举报等行动策略。在政策资本和权威资本缺席的情况下，这些行动策略的出现使得基层执行者在执行过程中达成了一种消极平衡。出现违规燃放行为的市民往往对于过年的传统习俗较为认可，将烟花爆竹燃放视为节日期间的重要活动。他们往往存在法不责众的心理，选择节日聚集人员较多的地方共同燃放，也会借助熟人网络和地区，选择烟花爆竹燃放监管盲区隐藏逾矩行为。政策目标群体的逾矩是用传统习俗和正当性和熟人网络的社会资本来对抗政策约束，利用社会资本稀释违规风险。

行动上的逾矩是默契共谋。在环保指标的考核压力有所缓解和发扬传统文化的需求逐渐上升之际，结构层面的压力也随之松动。烟花爆竹限放政策的出台暗示了烟花爆竹燃放行为的合理和正当。政策执行者和政策目标群体为烟花爆竹燃放政策目标划定了各自的底线，保证不发生重大损害人身财产安全的事故成为各自逾矩行为的平衡点。于是在政策执行场域中，基层政策执行者往往“抓大放小”，政策目标群体学会利用监管盲点满足自身需求。基层政策执行者与政策目标群体形成了“燃放-默许”的非正式博弈以及“监管-规避”的争夺平衡。在不可避免的执行行为中，基层政策执行者也会采取劝阻等柔性执法手段而非实质处罚。基层执行者和政策目标群体达成了在象征性惩戒维持表面秩序的默契共谋。

与政策执行偏差不同，L 市烟花爆竹燃放政策中的逾矩行为并未瓦解政策系统，反而通过动态校准政策执行中刚性要求，在环保指标与民俗需求间建立了脆弱平衡。其本质是场域资本博弈催生的适应性治理机制。当行政压力与资源短缺遭遇民俗传统场域韧性，基层政策执行者主体通过策略性调整执法行为强度，在

中国知网 https://www.cnki.net

特定时空维度让渡部分秩序管控权限，以此换取政策目标群体在关键时段及重点区域的自我行为约束。这种非正式的互动互惠机制本质上构成政策规则的再生产过程，在调适性逾矩中完成烟花爆竹燃放政策包含的责任和目标。这一实践过程深刻体现了政策执行场域中结构性制度约束、场域文化惯性与行动主体策略选择的三重交互作用，形成了调适性政策执行模式。该模式反映了科层制治理体系中政策目标实现的复杂调适机制，丰富了基层政策执行过程中的规则重构现象的理解。

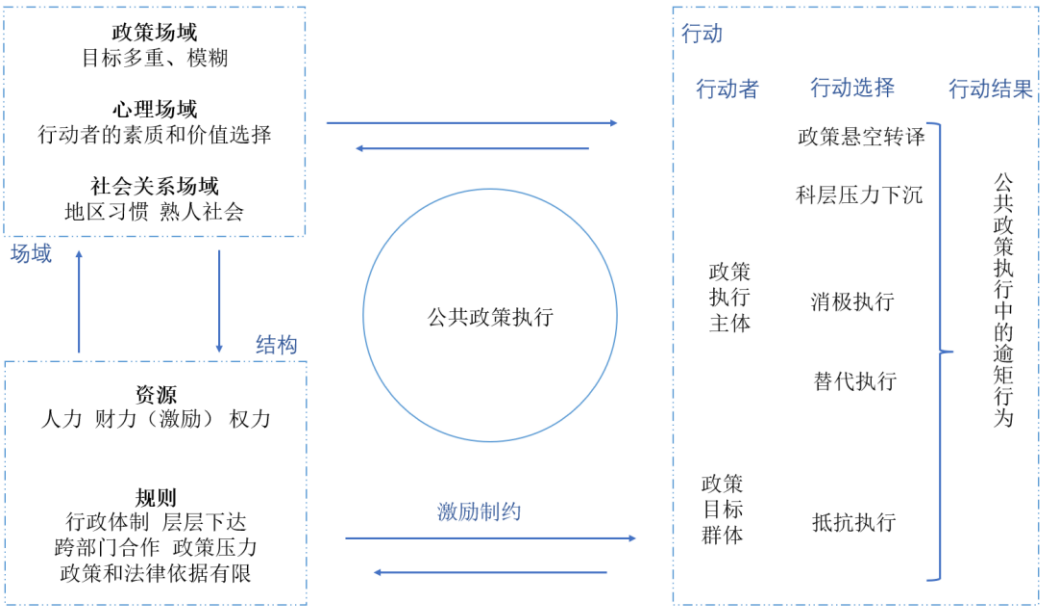


图 4-1 L 市烟花爆竹燃放政策执行中逾矩行为的产生

“行动者正是在跨越时空的互动情境中，运用资源和规则来维持或再生产出结构[①]。”行动者所要遵守的规则和可支配的资源是政策执行的基础。在激励制度弱化和现有资源的约束下，上层的容纳态度提供了政策执行保障，各个政策执行的行动者会根据自身情况选择不同的行动方向与策略。在政策执行过程里，不同主体之间既相互冲突又相互包容，这种复杂的共存关系实际上推动着政策不断地向前执行下去。为了弥补资源短板和主体冲突，政策执行的规则不断更新发展，逾矩行为成为常态选择。在政策执行运转中产生的行为选择完成了结构的重构，拥有了极强的制度韧性，为政策执行和规则运转提供动力。

独特的时空条件为公共政策的执行提供了特定的场域。上层政策导向和要求会将政策压力传导至基层，基层政策执行者面对政策压力产生不同理解，做出政策悬空转译和压力层层下沉的政策执行选择。政策执行所取得的实际成效会受到

[①] 安东尼·吉登斯. 社会的构成:结构化理论纲要[M]. 李康, 李猛, 译. 北京:中国人民大学出版社, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

政策相关行为的制约，上层决策部门因而会持续对公共政策的目标与执行重点进行调整，在政策实践行动的相互作用过程中，不断对政策体系等进行重新构建，以此达成结构层面的平衡状态。与此同时，公众在公共政策的执行参与中传递自身的理念和利益诉求，这也会成为公共政策所追求的目标。在这个过程中，公共政策的发展和执行在独特的场域之中实现重塑。

公共政策的执行过程和落实情况产生的反馈会促使政策执行的结构做出调整，与政策场域磨合互适。公共政策的执行过程是结构、场域、行动和不断互动和生产的过程。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 结论与讨论

公共政策执行是实现政策目标的唯一途径，政策失败常源于执行而非设计，再好的政策离开有效的执行也只是一纸空文。公共政策研究者们不断寻找影响政策执行的因素，将目光更多地投向政策执行主体，分析政策执行过程所属的环境，进而识别政策执行中的影响因素。本研究利用政策执行中的逾矩行为来回答政策执行偏离既定目标的现象。政策执行中的逾矩行为和政策主体和政策目标群体在政策执行的过程中，受到社会结构、场域环境等因素的制约下有意识地违反政策规定，从而导致政策执行过程偏离政策目标的行动选择。

近年来，许多地区实现了烟花爆竹从禁放到限放的转变，体现了对传统习俗的尊重，回应了人民群众的情感需求，彰显了城市管理的温度。然而限放并不等于随意燃放，烟花爆竹限放更需要政策的引导和监管，在公共安全和环境保护的现实要求中寻找平衡。出现在烟花爆竹燃放政策执行中的逾矩行为，可以看作是政策执行中的政策主体和政策目标群体的共同选择。

研究选取 L 市烟花爆竹燃放政策的实际执行情况作为案例，把政策执行中不同行为主体产生的逾矩行为作为主要研究问题，构建了基于结构-场域-行动的政策执行分析框架研究公共政策执行过程。把政策执行过程中的所有行动者放在同一个动态整体的视角中对影响政策执行的因素进行全面分析，力争还原政策实际执行过程中复杂的行为选择。通过理论建构和实地调研，分析政策执行过程中的关键影响因素，并深入探讨影响政策执行行动发生的结构因素和场域因素，揭示公共政策执行过程中作为行动者的政策主体和政策目标群体所做出的行动选择以及行动逻辑。

研究发现，公共政策的执行主要受到政策执行结构要素和场域要素的影响，结构要素为政策目标实现提供规则和资源保障，场域要素彰显了政策的目标价值。结构要素和场域要素共同提供了政策执行的环境。资源与规则是政策执行的基础。政策执行中可支配的资源是政策执行能力的重要来源。规则因素可以对政策执行起到保障与制约的作用。行政体制和相关的法律政策是烟花爆竹燃放政策执行之中的关键影响因素。在激励弱化和问责有限的情况下，制度保障为政策执行主体提供了政策执行的选择空间。通过激励与制约机制影响不同执行主体的行动目标与行动策略，形成执行主体间的冲突与容纳，最终推动政策执行持续进行。国家对于环境保护的重视和相关政策文件的出台成为地方公共政策执行的重要任务，强化了地方对于中央政策的落实力度，成为地方烟花爆竹燃放政策执行的逻辑起点。社会和公共政策的发展承载着多元主体的利益诉求，产生了不同政策主体的行为选择，这些行为也在不断重塑公共政策所在的场域。

中国知网 https://www.cnki.net

在公共政策执行过程中，基层面对政策压力与执行能力相冲突的执行情境，资源不足导致基层所面临的政策任务超出了其实际的能力范围，政策执行者难以独立完成政策执行过程达成政策目标。当资源能力和制度保障不足以解决因发展差异以及公众诉求引起的政策执行压力问题时，政策执行中的各个行动者会根据所处场域和结构资源等情况不同，对政策采取不同的执行策略。行动者在执行实践中会积极主动的调适执行中的冲突，以确保政策执行的基本情况。资源和规则提供了政策执行保障，也限制了行动范围和准则。场域要素为政策执行一同带来了价值取向和政策执行压力。在烟花爆竹燃放政策执行之中出现的逾矩行为可以看作是不同政策执行者在政策执行中一种共同的行为选择，这种研究视角将客体结构主义同主体的能动性结合起来，对应并补充结构化理论中消除二元对立的观点。

本研究是基于个案进行分析的，主要聚焦于 L 市烟花爆竹燃放政策执行的现实情况展开介绍和分析，对于案例展示的一般性不够突出，这也是研究中存在的一些不足之处。其实本研究的案例也存在一些可推广的共性特征。首先，烟花爆竹燃放是兼具政策规范与文化习俗的冲突，更能体现双向逾矩。与具有垃圾分类、禁塑令等具有环境外部性或是安全风险性的政策具备相似的特征。可以迁移至其他具有高模糊-高冲突的政策研究之中。其次，研究的城市是非一线城市，也不处于偏远地区，和全国大多数城市一样普遍面对着资源有限、结构压力和治理博弈等现实问题。最后，由于在执行压力和执行能力失衡情况下出现的逾矩行为是具有普遍性的。研究中构建的结构-场域-行动的分析框架能够解释政策执行中各个行动者的行为逻辑的共性规律。在此基础上可以从科学设定政策导向和灵活配置资源方面完善结构要素，在不同场域中注意凝聚社会共识，培育多元主体协商平台，建立基层激励容错机制给予行动赋能。以上对于政策执行的优化路径也能够为其他政策执行提供实践启示。

研究公共政策执行中出现的各种问题，需要重新审视公共政策执行过程。实现公共政策的顺利执行，需要政策制定者做出清晰的政策目标设定，做好政策引导以便后续的传达和实施。制度保障和资源配置直接关系到公共政策执行的成效，在现有组织体制之中，政策执行者要利用多种政策工具，探究创新政策执行途径。在执行能力的欠缺时合理利用激励制度补充缺少的资源保障。政府作为公共管理的主体承担提供公共服务和维持社会秩序的重要职能，积极履行宏观调控、政策制定、组织及监管等职责。同时要保障利益相关者共同参与公共政策是执行。在事关广大公众的公共利益的情况下，应当充分考虑公众多元的利益诉求，让多元利益主体积极参与到公共政策执行的活动中。公共政策的执行问题是政策执行压力、执行能力、制度保障失衡的反映，政策主体应当及时行动，从结构、场域、

中国知网 https://www.cnki.net

行动的要素出发，解决政策执行中资源不足、制度限制与执行压力的平衡问题，从而保障公共政策目标的实现。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、著作类

[1] 安东尼·吉登斯.社会的构成:结构化理论纲要[M].李康,李猛,译.北京:中国人民大学出版社,2016.

[2] 陈庆云.公共政策分析.第 2 版[M].北京大学出版社,2011.

[3] 金小红．吉登斯结构化理论的逻辑[M]．武汉：华中师范大学出版社，2008：67-70.

[4] Wildavsky A B , Pressman J L , Series O P ,et al. Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland; or, Why it's amazing that Federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals[M].University of Illinois Press, 1973.

[5] See M.L. Goggin , et al., lmplementation Theory and Practice : Toward a Third Gencration，Glenview, IL.L: Scott，Foressman and Company,1990.

[6] F.E. Rouke，Bureaucracy, Polics and Public Policy，Boston，Little Brown and Co.,1967.

[7] Eugene Bardach, Implementaion Game: What Happens After a Bill Becomes a Law，Cambridge，MT:MIT Press, 1977.

[8] James E. Anderson. Public Policy－Making[M].New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc,1984. Bourdieu，P. In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology [M]. Adamson, M.（trans.）. Cambridge: Polity Press，1990.

[9] 张曙光.问责有限性与政策执行制度、主体、行为[M]．北京：中国财政经济出版社，1999:136-139.

二、国内期刊类

[1] 薛澜,陈玲.中国公共政策过程的研究:西方学者的视角及其启示[J].中国行政管理,2005(07):99-103.

[2] 贺东航,孔繁斌.公共政策执行的中国经验[J].中国社会科学,2011(05):61-79+220-221.

[3] 吴少微,杨忠.中国情境下的政策执行问题研究[J].管理世界,2017(02):85-96.

[4] 钱再见,金太军.公共政策执行主体与公共政策执行“中梗阻”现象[J].中国行政管理,2002(02):56-57.

[5] 周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].开放时

中国知网 https://www.cnki.net

代,2009(12):40-55.
[6] 李瑞昌.中国公共政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012,5(03):59-85+180.
[7] 宁国良.论公共政策执行偏差及其矫正[J].湖南大学学报(社会科学版),2000(03):95-98.
[8] 陈丽君,傅衍.我国公共政策执行逻辑研究述评[J].北京行政学院学报,2016(05):37-46.
[9] 田青.非物质文化遗产的胜利——从北京市政府改变"禁放令"谈起[J].中华文化画报,2006(2):8.
[10] 张帆.从禁放到限放——12 年轮回[J].花炮科技与市场,2005(01):36.
[11] 毕荣.公共政策客体在政策变迁中的作用——以北京市烟花爆竹“禁改限”政策为例[J].辽宁行政学院学报,2008,(10):15-16.
[12] 何恒攀.公安机关在烟花爆竹燃放中的公共安全管理难题及对策[J].铁道警察学院学报,2018,28(05):10-21.
[13] 张书增,王新建.权力互动与基层治安秩序生成机制研究[J].郑州轻工业大学学报((社会科学版),2022,23(02):48-56.
[14] 刘雪丰.公共政策变革之路的几点思考[J].湖南大学学报(社会科学版),2014,28(06):60-64.
[15] 曹琦,严则金.高势能政策执行偏差的困局及其秩序破解——基于医改政策执行的观察[J].公共管理学报,2024,21(02):141-152+175-176.
[16] 郑亦佳,李楠,廖程浩等.2019 年春节期间广东省烟花爆竹燃放管控成效评估研究[J].环境科学与管理,2019,44(11):92-97.
[17] 任国琴,黄辉祥.目标群体能被忽视吗：政策执行偏差导因个案研究[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2024,(04):106-117.
[18] 李广海,李海龙.博弈论视角下“双减”政策执行的阻滞与疏解[J].现代教育管理,2022,(06):10-19.
[19] 庄垂生.政策变通的理论:概念、问题与分析框架[J].理论探讨,2000,(06):78-81.
[20] 张爱阳.公共政策执行缘何失真[J].探索与争鸣,2006,(02):31-32.
[21] 陆小成.试论公共政策执行障碍及对策[J].理论月刊,2003,(10):58-59.
[22] 古奇奇,罗永仕.结构化理论视角下农村老年数字鸿沟的形成与弥合[J].西昌学院学报(社会科学版),2024,36(04):81-90.
[23] 崔思凝.惯习、资本与场域:布迪厄实践理论及其对中国公共政策过程研究的启示[J].湖北社会科学,2017,(09):22-27.
[24] 谢立中.主体性、实践意识、结构化:吉登斯“结构化”理论再审视[J].学

中国知网 https://www.cnki.net

海,2019,(04):40-48.
[25] 丁煌.利益分析:研究政策执行问题的基本方法论原则[J].广东行政学院学报,2004,(03):27-30+34.
[26] 钟海.权宜性执行:村级组织政策执行与权力运作策略的逻辑分析——以陕南L贫困村精准扶贫政策执行为例[J].中国农村观察,2018,(02):97-112.
[27] 李瑞昌.中国公共政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012,5(03):59-85+180.
[28] 孙斐,王刘娟.街头官僚的道德困境：一个文献综述[J].公共管理与政策评论,2021,10(03):158-168.
[29] 张平,崔子傲.基层治理场域中城市社区政策执行逻辑解构[J].学习与实践,2024,(01):42-51.
[30] 孙发锋.象征性政策执行:表现、根源及治理策略[J].中州学刊,2020,(12):15-20.
[31] 杨威威,徐选国.替代性治理：城乡变迁下基层社会治理创新的自我调适[J].社会发展研究,2022,9(03):48-70+243.

三、学位论文类

[1] 彭晓.南京市烟花爆竹燃放政策变迁研究[D].南京理工大学,2018.
[2] 黄丹.多源流理论视域下的公共政策短期流变研究[D].广西大学,2018.
[3] 陈星涛.我国“禁放令”的执行困境及对策研究[D].湘潭大学,2014.
[4] 张书增.治安秩序的微观生成机理研究[D].中国人民公安大学,2023.
[5] 夏艳.我国公共政策执行偏差分析及对策研究[D].华东师范大学,2008.
[6] 宫留记.布迪厄的社会实践理论[D].南京师范大学,2007.
[7] 邓翔.科层与社会之间：街道办的行动场域与逻辑研究[D].中南财经政法大学,2023.
[8] 施悦音.上海市烟花爆竹安全管理政策执行有效性研究[D].上海交通大学,2021.
[9] 李艾蒙.中小微企业补贴政策执行的基层行动策略研究[D].吉林大学,2024.
[10] 夏丹丹.基层政府公共政策执行偏差研究[D].山东财经大学,2023.

四、国外期刊类

[1] Charles M. Lamb.Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. By Malcolm L. Goggin, Ann O. Bowman, James P. Lester, and Laurence J. O'Toole Jr. Glenview, IL: Scott, Foresman and Little, Brown, 1990. 230p. $13.50 paper[J].American Political Science Review, 1991, 85(1):230-268.

中国知网 https://www.cnki.net

[2] Paul, A, Sabatier. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis[J]. Journal of Public Policy, 1986.

[3] Greven, F.E., Vonk, J.M., Fischer, P. et al. Air pollution during New Year’s fireworks and daily mortality in the Netherlands. Sci Rep 9, 5735 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-42080-6

[4] Retama, A., & Mendoza, S. (2019). Fireworks: A Major Source of Inorganic and Organic Aerosols During Christmas and New Year in Mexico City. Atmospheric Environment X, 1, 100013. https://doi.org/10.1016/j.aeaoa.2019.100013

[5] Caulkins, J. P., & Reimer, K. V. (2023). When prohibition works: Comparing fireworks and cannabis regulations, markets, and harms. The International journal on drug policy, 118, 104081. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104081

[6] Orlikowski W J , Robey D .Information technology and the structuring of organizations[J].Information Systems Research, 1991, 2(2):143-169.

[7] Smith T B .The policy implementation process[J].Policy Sciences, 1973, 4 (2):197-209.

[8] Mclaughlin M W . Implementation as mutual adaptation: Change in classroom organization[J].Teachers College Record, 1976, 77(3):N/A.

[9] MONTJOY R S，O′TOOLE L J． Toward a Theory of Policy Implementation：An Organizational Perspective［J］． Public Administration Review，1979，39（5）：465－476．

[10] Latour B. Postmodern? No，Simply Amodern！ Steps Toward an Anthropology of Science［J］.Studies in History and Philosophy of Science，1990，21（1）：145-171．

[11] Drach-Zahavy A, Freund A. Team effectiveness under stress: A structural contingency approach[J]. Journal of Organizational Behavior, 2007, 28(04): 423-450.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

访谈提纲：

一、对 L 市以及下属各县区应急部门管理人员

1.烟花爆竹禁放和限放的决定是由哪个单位牵头做出决定的，禁放和限放政策变动考虑的因素。

2.在政策制定过程中，如何权衡公共安全、环境保护与民众传统习俗需求之间的关系？政策制定时是否参考了其他地区的经验，采用其他地区经验的原因是什么？

3.应急部门在烟花爆竹燃放政策执行中承担哪些主要职责？与其他部门如何分工协作？

4.简单介绍烟花爆竹限放政策以及相关的工作部署。

5.获取烟花爆竹经营许可证的条件和流程是什么？

6.跨部门协作执行政策过程中，遇到过哪些困难和挑战？是如何解决的？

7.如何评估当前烟花爆竹燃放政策的执行效果？主要有哪些指标。禁放和限放不同政策有无监管目标或是工作部署上差异比较大的地方。

8.政策执行中的遇到的难题以及应对措施，对于进一步优化烟花爆竹燃放政策的执行的建议和想法是什么？

二、对 L 市生态环境部门工作人员

1.烟花爆竹燃放对本市生态环境的具体影响有哪些？通过哪些监测数据可以体现？

2.在烟花爆竹燃放集中时段当地空气质量的变化，如何加强环境监测工作，监测的注意范围和指标有哪些？

3.从生态环境保护的角度，如何评价当前的烟花爆竹燃放政策？

4.在烟花爆竹燃放政策执行过程中，生态环境部门是如何与其他部门协同合作的，主要承担哪些工作任务？如何实现环境保护的指标？

5.开展了哪些烟花爆竹燃放的宣传教育活动，主要涵盖哪些区域？

三、L 市基层公安民警

1.辖区内的基本情况和日常工作情况有哪些？基层人员配置和主要工作压力是什么？

2.在烟花爆竹燃放政策执行中，主要的执法任务主要包括哪些方面？

3.烟花爆竹燃放违规行为的执法流程，从发现违规到处理完毕的各个环节是怎样的？如何确定违规行为的性质和程度？依据哪些法律法规和政策标准进行处罚？

中国知网 https://www.cnki.net

4.在执行烟花爆竹燃放政策时遇到的最大困难是什么？烟花爆竹燃放监管困难的原因您觉得有哪些？

5.面对上级政策要求与基层现实冲突时如何处理?

6.烟花爆竹燃放政策执行的时候是否有额外的资源保障？

7.您认为当前烟花爆竹燃放政策在执行过程中存在哪些问题需要改进？

四、对村委会和居委会工作人员

1.日常以及春节期间的工作和值班安排是什么，工作的侧重点有什么不同？

2.如何向居民宣传烟花爆竹燃放政策的？宣传的方式、频率和内容有哪些？

3.如何协助政府相关部门开展烟花爆竹燃放的执法工作？对于是否建立了与执法部门的沟通协调机制？

4.如何处理辖区内烟花爆竹燃放违规问题，居民对于烟花爆竹燃放政策的态度和建议有哪些？

5.在协助执法过程中，遇到过哪些困难和挑战，是如何尝试解决的？

五、对普通居民

1.是否了解每年烟花爆竹的燃放政策（禁放、限放等规定）。是通过什么途径了解到的？

2.春节是否有燃放烟花爆竹的习惯，近年烟花爆竹的燃放情况是否存在变化？

3.对于烟花爆竹燃放的态度是什么？如果明确禁止燃放是否还会选择继续燃放。

4.如何看待违规燃放烟花爆竹的行为，是否会主动制止违规行为？

5.您认为当前的烟花爆竹燃放政策存在哪些问题需要改进，政府部门应该在哪些方面做好和居民的沟通工作。

中国知网 https://www.cnki.net